

Terms And Conditions	الشروط والأحكام
This Agreement shall comprise and be subject to the Particulars of Sale and Purchase, the General Terms and Conditions, Appendix A (Additional Conditions), Appendix B (Draft Unit Plan), Appendix C (Unit Specifications) and Appendix D (Disclosure Statement) and any amendments by consent of the two Parties from time to time, which all form an integral part of this Agreement ("Agreement").	تتألف هذه الاتفاقية وتخضع لتفاصيل البيع والشراء أعلاه، وتتألف هذه الاتفاقية وتخضع لتفاصيل البيع والشراء أعلاه والشروط والأحكام العامة، والملحق (أ) (الشروط الخاصة)، والملحق (ب) (مسودة مخطط الوحدة)، والملحق (ج) (مواصفات الوحدة) والملحق (د) (بيان الإفصاح)، وأية تعديلات تطرأ عليه باتفاق الطرفين من وقت لآخر، والتي تشكّل جميعها جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية "الاتفاقية" وتكون ملزمة لأطرافها.
General Terms And Conditions	الشروط والأحكام العامة
Definitions: In this Agreement, the following terms and expressions shall have the meanings corresponding thereto: Department: Department of Municipalities and Transport (DMT). Competent Authorities: means federal government of the UAE, the government of the Emirate of Abu Dhabi, any other ministry, department, local governmental authority, or entity having jurisdiction or authority over the Master Community, the Project or the Unit, including the service providers. Seller: means the seller as set out in the Particulars of Sale and Purchase including successors in title and permitted assigns. Purchaser: means the Purchaser as set out in the Particulars of Sale and Purchase including his heirs, successors in title and permitted assigns Unit: means the Unit identified in the Particulars of Sale and Purchase, as its specifications and draft plan are set forth in the Appendixes of this Agreement. Project: means the real estate development project identified in the Particulars of Sale and Purchase, known as Al Naseem Master Community: means the Master Community identified in the Particulars of Sale and Purchase, known as Hudayriyat Central Estimated Completion Date: means the date upon which the Seller estimates the Construction Handover Date to occur, being the date as specified in the Particulars of Sale and Purchase. Escrow Account Trustee: The bank or financial institution accredited by the department to manage the escrow account of a project according to the provisions of the applicable law Service Charges: means the fees payable by the purchaser to cover the costs management and maintenance costs of the joint property and / or the master community common areas. Master Community Declaration: means the master community declaration which issued by the Master Developer and sets out the terms and conditions that govern and regulate the management as may be updated or amended, from time to time, by the Master Developer in accordance the applicable laws. Applicable Laws: means all local and federal laws, regulations, statutes, decrees, resolutions, codes of practice, directions, guidance, permissions, or executive decisions issued by the Government of Abu Dhabi, Federal Government, or any Competent Authority that may, at any time, and from time to time, be applicable in the Emirates of Abu Dhabi, as such laws may be varied, amended, replaced or re-enacted, from time to time.	التعريفات: في هذه الاتفاقية، وحيثما وجد، تكون للألفاظ التالية المعاني المبينة قرين كل منها : الدائرة : دائرة البلديات والنقل الجهات المختصة: تشمل أي وزارة أو دائرة أو جهة أو هيئة أو سلطة حكومية محلية أو اتحادية صاحبة اختصاص أو صلاحية ذات علاقة بالمشروع أو المجمع الرئيسي أو الوحدة، بما في ذلك مزودي الخدمات البائع: يقصد به البائع المحدد في تفاصيل البيع والشراء، بما في ذلك خلفاؤه في الملكية أو المتنازل لهم المصرح لهم من قبله المشتري : يقصد به المشتري المحدد في تفاصيل البيع والشراء، بما في ذلك ورثته وخلفاؤه في الملكية أو المتنازل لهم المصرح لهم من قبله الوحدة : الوحدة العقارية المحددة في تفاصيل البيع والشراء، والمبينة مواصفاتها ومسودة مخططها في ملاحق هذه الاتفاقية المشروع : مشروع التطوير العقاري المحدد في تفاصيل البيع والشراء، والمعروف بـ النسيم المجمع الرئيسي : المجمع الرئيسي المحدد في تفاصيل البيع والشراء، المعروف بـ حديريات سنترال تاريخ الإنجاز المتوقع: يعني التاريخ الذي يتوقع البائع تسليم البناء بحلوله، وهو التاريخ المحدد في تفاصيل البيع والشراء أمين الحساب: البنك أو المصرف أو المؤسسة المالية المعتمدة من الدائرة لإدارة حساب ضمان المشروع وفق القوانين المعمول بها رسوم الخدمات : يُقصد بها الرسوم التي سيدفعها المشتري لتغطية تكاليف إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة و/ أو المرافق المشتركة في العقار المشترك والمجمع الرئيسي إعلان المجمع الرئيسي: الإعلان الصادر عن المطور الرئيسي والذي يحدد الشروط والأحكام التي تحكم وتنظم إدارة واستخدام وصيانة وتشغيل المجمع الرئيسي، كما يتم تعديله من وقت إلى آخر من قبل المطور الرئيسي بما يتفق مع القانون المعمول به القوانين المعمول بها: يقصد به جميع القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية المحلية والتعاميم والتعليمات والمواصفات الصادرة عن حكومة أبوظبي أو الحكومة الاتحادية أو الجهات المختصة السارية في إمارة أبوظبي، أو أي منها، وأي إشارة إلى هذه التشريعات يتضمن الإشارة إلى تعديلاتها أو تمديداتها، أو دمجها، أو استبدالها من وقت لآخر

1. PAYMENT AND CONDITIONS PRECEDENT

1. الثمن وطريقة الدفع

1.1 The Purchaser agrees to purchase the Unit from the Seller for the Unit Purchase Price as set out in the Particulars of Sale and Purchase. The Purchaser undertakes to pay the due instalment payment(s) amounts in the Particulars of Sale and Purchase ("Instalment Payment(s)") on the instalment date(s) according to the schedule of payments as set out in the Payment Schedule in the Particulars of Sale and Purchase.

1.2 Without prejudice to the rights of the Parties under clause 7.2 and the Applicable Laws to obtain price increments or reductions in the event of an increase or decrease in the Unit's area, both Parties agreed that the Purchase Price mentioned in Particulars of Sale and Purchase is final and not adjustable regardless of any market changes, unless otherwise agreed in writing according to a subsequent amendment agreement between the Parties.

1.3 The Purchaser hereby undertakes to transfer and/or deposit all payments exclusively into the escrow account approved by DMT as specified in the Particulars of Sale and Purchase (the "Escrow Account").

1.4 The Seller hereby undertakes not to accept and/or request any payment / payments relating to Purchase Price outside the project escrow account. In case of Postdated cheques, the Seller undertakes to hand over the cheques to the Account Trustee.

1.5 The Seller acknowledges receipt of the first payment paid by the Purchaser as specified in the payment schedule on or before the Agreement Date "Agreement Date". The Seller undertakes to credit the First Payment (subject to clearance) towards the Purchase Price.

1.6 The Purchaser guarantees and undertakes hereby on his own responsibility that all payments made under or pursuant to this Agreement will be paid by funds of legitimate source and that the same are not the proceeds of any crime or illegal activity and /or money laundering activities.

1.7 The Purchaser undertakes to pay the purchase price instalments on its due dates according to the schedule of payments as set out in the payment schedule "Payment Schedule" in the Particulars of Sale and Purchase.

1.8 In the event of failure or delay of the Instalment Payments (or any sums due under this Agreement), the Seller shall notify the Purchaser to pay the due amount within thirty (30) days from the date of receipt of the notice. If the Purchaser fails to pay after this period, the Seller shall have the right to terminate this Agreement in accordance with the Applicable Laws

2. Completion and Hand over

2.1 The Seller shall complete the unit on the estimated completion date of the unit "Estimated Completion Date" as specified in the Particulars of Sale and Purchase. In the event of a delay in the completion date, the delay period (if any) shall not exceed in all cases (12) months from the estimated completion date, except in the event of force majeure, unless the parties agree under this agreement on a shorter period.

2.2 Subject to the completion of the construction of the unit (finished or shell and core as applicable) and provided the Purchaser is not in default under this Agreement and considering the event of force majeure (if any), the Seller shall handover the unit and its allocated Parking space (s) to the Purchaser in a vacant possession upon completion of the project and final registration in the Land Registry, under this Agreement.

2.3 When the Unit becomes ready to use with the required approvals from the competent authorities, the Seller shall notify the Purchaser to receive the possession and Occupation of the the unit on the handover date "Handover Date" within thirty (30) days from the date the unit is ready for occupancy. In the event the Purchaser refuses or delays the receipt during this period, the handover date shall be calculated from the date of the expiration of

1.1 يوافق المشتري على شراء الوحدة من البائع مقابل ثمن شراء الوحدة المحدد في تفاصيل البيع والشراء ويتعهد المشتري بدفع مبالغ أقساط (الدفعات) المستحقة في تفاصيل البيع والشراء ("دفعات / دفعات الأقساط") في تاريخ / تواريخ دفع الأقساط وفقاً لجدول السداد كما هو مبين في جدول السداد في تفاصيل البيع والشراء

2.1 دون الإخلال بحق الطرفين في المطالبة بالتعويض وفق البند (2.7) من هذه الاتفاقية والقوانين المعمول بها في حال وجود زيادة أو نقص في مساحة الوحدة، وافق الطرفان على اعتبار سعر الشراء الوارد في تفاصيل البيع والشراء نهائياً غير قابل للتعديل بالزيادة أو النقصان مهما طرأ من تقلبات في أسعار السوق، وذلك ما لم يتفق الطرفان خطياً بموجب اتفاق لاحق على التعديل

3.1 يتعهد المشتري بموجبه بتحويل أو إيداع كافة الدفعات إلى حساب الضمان د المعتمد من قبل دائرة البلديات والنقل كما ("حساب الضمان") هو محدد في تفاصيل البيع والشراء

4.1 يتعهد البائع بعدم قبول أو طلب تسديد أي دفعة / دفعات خارج حساب الضمان المعتمد من الدائرة والمحدد في تفاصيل البيع والشراء، وفي حال تم السداد بموجب شيكات مؤجلة يجب أن تكون باسم حساب ضمان المشروع، وفي هذه الحالة يتعهد البائع تسليم تلك الشيكات إلى أمين الحساب

5.1 يقرّ البائع باستلامه الدفعة الأولى من المشتري المحددة قيمتها في جدول سداد الدفعات في أو قبل تاريخ الاتفاقية "تاريخ الاتفاقية"، ويتعهد البائع (بشرط صرف الشيك) بقيد الدفعة الأولى كدفعة على حساب سعر الشراء

6.1 يتعهد ويضمن المشتري على مسؤوليته الخاصة أن جميع الدفعات أياً كان نوعها المسددة أو التي سيقوم بسدادها بموجب هذه الاتفاقية سيتم سدادها بواسطة أموال ذات مصدر مشروع، وأنها ليست حصيلة أي جرم أو نشاط غير قانوني و/أو تدخل ضمن نشاطات غسيل الأموال

7.1 يلتزم المشتري بسداد دفعات سعر الشراء في المواعيد المحددة للدفع، وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه في جدول سداد الدفعات في تفاصيل البيع والشراء

8.1 في حال تخلف المشتري أو تأخر في تسديد دفعات الأقساط (أو أي مبالغ مستحقة بموجب هذه الاتفاقية)، يقوم البائع بإصدار المشتري بدفع المبلغ المستحق في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام الإنذار. وإذا فشل المشتري في السداد بعد هذه الفترة، يحق للبائع إنهاء الاتفاقية الماثلة وفقاً للقوانين المعمول بها

2. الإنجاز والتسليم

1.2 يقوم البائع بإنجاز الوحدة بالتاريخ المتوقع لإنجازها ("تاريخ الإنجاز المتوقع") وفقاً لتاريخ الإنجاز المتوقع المحدد في تفاصيل البيع والشراء، وفي حال حدوث تأخير في الإنجاز فيجب في جميع الأحوال ألا تتجاوز فترة التأخير (إن وجدت) مدة (12) شهر من تاريخ الإنجاز المتوقع - باستثناء حالة القوة القاهرة-، ما لم يتفق الطرفان على مدة أقل في هذه الاتفاقية

2.2 بشرط استكمال بناء الوحدة (مع أو بدون تشطيب وفقاً لما تكون عليه الحال)، وبشرط ألا يكون المشتري قد أخلّ بالوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية، ومع الأخذ بعين الاعتبار حالة القوة القاهرة (إن وجدت)، يلتزم البائع بتسليم الوحدة والموقف / المواقف المخصصة لها خالية من الشواغل للمشتري عند اكتمال المشروع والتسجيل النهائي في السجل العقاري وفقاً لما تم الاتفاق عليه في هذه الاتفاقية

3.2 عندما تصبح الوحدة جاهزة للاستلام والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لإشغالها، يقوم البائع بإشعار المشتري باستلام حيابة الوحدة في تاريخ الاستلام المحدد "تاريخ التسليم" خلال مدة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ جاهزية الوحدة للإشغال، وفي حال امتناع المشتري أو تأخره في الاستلام- خلال هذه المدة لأسباب غير مبررة أو لأسباب تعود للمشتري، فيتم احتساب تاريخ التسليم اعتباراً من تاريخ انقضاء المدة المحددة أعلاه، ما لم يتفق الطرفان على تمديد هذه المدة

the period specified above, unless the two parties agree to extend this period.

2.4 The provisions of clause 2.3 shall not affect the rights of the Purchaser to inspect the Unit and to request the remediation of defects and deficiencies as prescribed in clause 3.1 of this Agreement.

2.5 In the event of the occurrence of an event of Force Majeure that shall delay the Estimated Completion Date or the Handover Estimated Date, the Seller shall promptly notify the Purchaser of the event and give the Purchaser a new Estimated Completion Date or Handover Date, which shall be commensurate with the delay period arising from the event of Force Majeure.

2.6 In an event of delay of any construction milestone in accordance with clauses (2.1) & (2.5), the Seller shall notify the Purchaser of the revised instalment payment dates to align with the updated construction milestones, as agreed between the two parties.

2.7 In the event that a decision is taken by the competent authorities considering the project construction works are stopped or stalled, the buyer has the right to withhold the payments until the construction work on the project resumes.

3. UNIT INSPECTION

3.1 The Purchaser shall be entitled to inspect the Unit accompanied by a representative of the Seller at a reasonable time by arrangement with the Seller prior to the Handover Date. At such time, the Parties shall prepare and sign a conclusive list of any defects and deficiencies ("Agreed Deficiencies"), if any, which shall be rectified by the Seller within a reasonable period (with such period to be notified to the Purchaser by the Seller).

3.2 In accordance with clause 3.1, the new Handover Date will be considered to be the date on which the Seller completes these Agreed Deficiencies or any other date agreed between the Parties, unless the Purchaser agrees to complete such deficiencies after the Unit handover occurs.

3.3 For the avoidance of doubt, minor defects that do not affect the Purchaser's full use and enjoyment of the Unit shall not delay the Handover Date.

4. SALE REGISTRATION AND REGISTRATION FEES

4.1 Both Parties shall be responsible for the applicable registration fees and any additional or increased registration fees as may be determined by the Applicable Laws from time to time for the registration of the Unit, unless agreed otherwise in the Particulars of Sale and Purchase.

4.2 Both parties hereby undertake to complete all procedures and provide all the necessary documents and sign this Agreement within a maximum period of ten (10) days from the agreement date specified in the body of the Agreement.

4.3 The Seller hereby undertakes to register this Agreement with the DMT in accordance with applicable law and DMT directions within a maximum period of (21) days from the agreement date "Date of Transaction", to avoid any fines may imposed by the DMT in the event of not registering the unit within the above period. In the event the seller refuses or fails to register the Unit during the period specified in this clause, the Purchaser shall be entitled to submit the application for registering the unit in accordance with the applicable laws. For the avoidance of doubt, in case the Agreement signing, or Registration was delay because of the Purchaser, the Purchaser will be responsible towards the Seller against any delay fines paid by the Seller to the competent municipality.

4.4 Provided the Purchaser has not breached any of his obligations under this Agreement, and subject to the receipt by the Seller of the Purchase Price in full and the unit completion, the Seller shall, without any delay, complete all procedures and provide all the documents required by the DMT to transfer the unit

4.2 لا تؤثر أحكام البند (3.2) على حق المشتري في معاينة الوحدة وطلب جبر العيوب والنواقص ووفقاً للبند 3.1 من الاتفاقية الماثلة

5.2 في حال حدوث حالة قوة قاهرة من شأنها أن تؤخر تاريخ الإنجاز المتوقع أو تاريخ التسليم المتوقع، يقوم البائع بإخطار المشتري فوراً بهذه الحالة ويحدد له تاريخ الإنجاز المتوقع الجديد أو تاريخ التسليم المتوقع الجديد والذي يجب أن يتناسب مع فترة التوقف الناشئة عن حالة القوة القاهرة

6.2 في حال التأخير بأعمال البناء في المشروع وفق البندين (1.2) و (5.2)، فيجب على البائع إخطار المشتري بتاريخ سداد الدفعات المعدلة لتتماشى مع مرحلة البناء المحدثة، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين

7.2 في حال صدور قرار من الجهات المختصة باعتبار المشروع متوقفاً أو متعثراً، فيحق للمشتري التوقف عن الدفع إلى حين استئناف أعمال البناء في المشروع

3. معاينة الوحدة

1.3 يحق للمشتري معاينة الوحدة مصحوباً بممثل عن البائع في موعد مناسب يتم تحديده بالاتفاق مع البائع قبل تاريخ التسليم. وفي ذلك الموعد، يقوم الطرفان بإعداد وتوقيع قائمة نهائية بأية "العيوب المتفق عليها" عيوب ونواقص في الوحدة، إن وجدت، ليقوم البائع بإصلاحها خلال فترة معقولة يقوم البائع بإخطار المشتري بها

2.3 وفقاً للبند 3.1، يُعد تاريخ التسليم الجديد هو التاريخ الذي يكمل فيه البائع أوجه العيوب المتفق عليها أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفين، ما لم يوافق المشتري على قيامه باستكمال أوجه العيوب هذه بعد تسلم الوحدة

3.3 و لقطع الشك باليقين فإن العيوب الطفيفة التي لا تؤثر على شغل المشتري الكامل للوحدة وانتفاعه بها لا تؤدي إلى تأخير تاريخ التسليم

4. تسجيل البيع ورسوم التسجيل

1.4 يتحمل الطرفان مناصفةً رسوم التسجيل لدى الدائرة وأي رسوم تسجيل إضافية يتم تحديدها وفرضها بموجب القوانين المعمول بها من وقت لآخر لتسجيل الوحدة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في تفاصيل البيع والشراء

2.4 يتعهد الطرفان باستكمال كافة الوثائق اللازمة وتوقيع هذه الاتفاقية خلال مدة أقصاها عشرة (10) أيام من تاريخ الاتفاقية المحدد في منها

3.4 يتعهد البائع بتسجيل هذه الاتفاقية لدى الدائرة وفق القوانين المعمول بها ووفق تعليماتها وذلك خلال مدة أقصاها واحد وعشرون (21) يوماً من تاريخ البيع (تاريخ التصرف)، تجنباً لأية تدابير أو غرامات قد تفرضها الدائرة في حال إخلاله، وفي حال رفض البائع أو فشله في تسجيل التصرف في خلال المدة المحددة في هذه المادة، فيجوز للمشتري تقديم طلب التسجيل إلى الدائرة وفقاً للقوانين المعمول بها. منعاً للشك، إذا كان التأخير في توقيع أو تسجيل العقد راجع إلى المشتري فسيكون في هذه الحالة مسؤولاً تجاه البائع عن أية غرامات تأخير يسدها عند التسجيل

4.4 بشرط ألا يكون المشتري قد أخلّ بالوفاء بأي من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، وبشرط استلام البائع لكامل ثمن الشراء والانتهاؤ من البناء، ودون أي تأخير، سيقوم البائع باستكمال جميع الإجراءات وتقديم جميع الوثائق والموافقات التي تطلبها الدائرة لنقل الوحدة موضوع العقد إلى السجل العقاري باسم المشتري (المشتريين) ونقل ملكيتها إلى المشتري (المشتريين) خالية من أية أعباء أو قيود خلال (30) يوماً من وفاة المشتري بضمن الشراء

to the real estate register in the name of the Purchaser (s) free of any disputes and/or restrictions within (30) days from the date of full payment of the purchase price.

4.5 Both parties hereby recognize that any transaction of the unit (including this Sale and Purchase Agreement) has no legal effect unless it is duly registered with the competent municipality.

4.6 Both parties agree that the joint property and the common areas shall be managed under the applicable laws.

5. SELLER'S OBLIGATIONS

5.1 The Seller shall procure the construction of the unit in compliance with the unit's plan and specifications as specified in appendices (B&C), and in accordance with Law No. (3) Of 2015 concerning the regulation of real estate sector in the Emirate of Abu Dhabi and any other applicable laws.

5.2 Without prejudice to the provisions of liability stipulated in the applicable laws, the seller will remain liable, for a period of (12) month effective from the date of issuance of the completion certificate from the competent municipality, for repairing or replacing defective installations in the Unit. These include mechanical and electrical works, sanitary and sewerage installations, and similar installations.

5.3 The Seller hereby confirms the unit is free of any disputes, debts, rights, or any other unknown claims, in the case of any, the Seller undertakes that it will be on his own responsibility.

5.4 Provided that the Purchaser has paid the unit's full price in the project escrow account, in the event that there is a mortgage over the project's land, the seller undertakes to release the mortgage of the Unit immediately and without any delay once the project is completed, and to register the Unit in the real estate register in the name of the Purchaser free of any restrictions, and the seller also acknowledges that he has already obtained the financier's approval prior to signing this agreement.

5.5 By signing this Agreement, the Seller confirms and declares that it is the current Project's plot owner and the legal and beneficial holder of it, or has contractual rights to sell the Unit under a legal authorization from the plot owner pursuant to a development agreement, as specified in the Particulars of Sale and Purchase.

6. PURCHASER'S OBLIGATIONS

6.1 The Purchaser hereby undertakes that the unit shall only be used as per the Unit Permitted Use specified in the Particulars of Sale and Purchase, and such permitted use may not be changed.

6.2 Subject to clauses (2.3) and (3) of this Agreement, the Purchaser shall pay starting from the handover date, all charges (including utilities connection charges to the Unit) such as water, electricity, sewage, chilled water, gas, housing fees, and any other government fees that may be collected or imposed in relation to the Unit, in addition to all property taxes, and annual service charges, unless the parties agree otherwise.

6.3 The Purchaser hereby undertakes to comply in all respects with the provisions of applicable laws, rules, and governing documents that govern the Master Community and/ or the joint property, as amended from time to time.

6.4 Provided that the Seller is committed to deliver the Purchaser the master community declaration and commitments of the Project before signing this Agreement, the Purchaser acknowledges that he has read and understood the terms of the master community

5.4 يعلم الطرفان بأن أي تصرف قانوني بالوحدة (بما في ذلك هذه الاتفاقية)، لا يكون له أي أثر قانوني ما لم يتم تسجيله لدى البلدية المختصة

6.4 يوافق الطرفان بأنه سيتم إدارة العقار المشترك الذي تقع فيه الوحدة والجزاء المشتركة بعد اكتمال بناء المشروع حسب القوانين المعمول بها

5. التزامات البائع

1.5 يتعهد البائع بأن يقوم ببناء الوحدة وفقاً للمخططات والمواصفات المرفقة بهذه الاتفاقية، وبما يتفق مع أحكام القانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي والقوانين الأخرى المعمول بها

2.5 مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، يلتزم البائع ويضمن للمشتري إصلاح واستبدال التركيبات المعيبة في الوحدة لمدة اثنا عشرة (12) شهراً اعتباراً من تاريخ صدور شهادة الإنجاز من البلدية المختصة وتشمل هذه التركيبات الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتديدات الصحية والصرف الصحي وما في حكمها

3.5 يقر البائع بأن الوحدة موضوع العقد خالية من أية نزاعات، أو ديون، أو أية حقوق أو مطالبات مستحقة للغير، وفي حالة تبين ما يخالف ذلك فإن البائع يقر بمسؤوليته عن تحمل هذه الالتزامات مسؤولية كاملة

4.5 شريطة أن يكون المشتري قد قام بدفع ثمن الوحدة كاملاً في حساب ضمان المشروع، في حال وجود رهن على أرض المشروع، فإن البائع يتعهد بفك الرهن عن الوحدة فوراً بمجرد اكتمال المشروع، وتسجيلها في السجل العقاري باسم المشتري خالية من أية قيود، كما يقرّ البائع أنه قد حصل على موافقة الممول على ذلك قبل توقيع هذه الاتفاقية

5.5 بمجرد توقيعه على هذه الاتفاقية، يقر البائع أنه هو المالك الحالي لأرض المشروع وحائزاً لها حيازة قانونية، أو حاصلاً على حقوق تعاقدية أو تطويرية على الأرض بموجب اتفاق مع مالك الأرض تخوله بيع وحدات المشروع، وفقاً لما هو محدد في تفاصيل البيع والشراء

6. التزامات المشتري

1.6 يتعهد المشتري بأن لا يتم استخدام الوحدة إلا وفقاً لنوع الاستخدام المحدد في تفاصيل البيع والشراء، ولا يجوز تغيير الاستخدام المسموح به

2.6 مع مراعاة أحكام البندين (3.2) و (3) من هذه الاتفاقية، يتعهد المشتري، اعتباراً من تاريخ التسليم، بسداد كافة رسوم توصيل الخدمات مثل: المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والمياه المبردة، والغاز، وأية خدمات ومرافق أخرى يتم تزويد الوحدة بها، والرسم البلدي، وغيرها من الرسوم الحكومية المماثلة التي قد يتم استيفاؤها أو فرضها على المالك فيما يتعلق بالوحدة، بالإضافة إلى الضرائب الحكومية، ورسوم الخدمات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك

3.6 يتعهد المشتري بالالتزام بشكل كامل بأحكام كافة القوانين، والأنظمة، والقواعد، والوثائق التي تحكم المجتمع الرئيسي و/ أو العقار المشترك كما يتم تعديلها من وقت لآخر

4.6 بشرط التزام البائع بتسليم المشتري إعلان المجمع الرئيسي والالتزامات والحقوق المعلنة للمشروع قبل توقيع هذه الاتفاقية، يُقر المشتري أنه قد قرأ وفهم إعلان المجمع الرئيسي والالتزامات والحقوق المعلنة للمشروع، ويوافق على الالتزام بهما

declaration and commitments of the Project, and agrees to comply with them.

6.5 The Purchaser confirms that the location(s) of the Parking spaces allocated to the Unit shall be determined by the Seller in the time of handover.

6.6 The Purchaser shall not do or suffer to be done on the Plot, or allow the release from the Plot of any act which is or may be an annoyance or nuisance to the Seller or any other Owners or Users of other Properties in the Project or Master Community.

7. UNIT AREA

7.1 The Seller hereby confirms that the Unit both internal area and total area set out in the Particulars of Sale and Purchase has been measured in accordance with the measurement methods and standards adopted and implemented by the DMT on the date of signing this Agreement.

7.2 The area of the unit that registered in the Initial Real Estate Register shall be considered the agreed sold area, and in case of any increase or decrease in the Unit area, the provisions and rules specified in the applicable laws will be applied for the purposes of determining the compensation.

8. DEFAULT BY THE SELLER

8.1 Subject to clauses (2.1) & (2.5) of this Agreement, in the event that the Purchaser is not in default under this Agreement, and the Seller is unable to complete and/or deliver the Unit on the estimated handover date or completion date (unless an event of force majeure), the Purchaser may give the Seller a written notice to remedy such default.

8.2 If the Seller is not in a position to give the Purchaser possession of the Unit within (120) days of receipt of the Purchaser's written notice, the Purchaser shall have the right to terminate the Agreement subject to obtaining a court order.

9. Entire Agreement

9.1 The Parties acknowledge and declare that they have not acted or relied upon any representations except those included in this Agreement, and that this Agreement constitutes the entire Agreement between the Parties, their heirs, their successors, and permitted assigns relating to the subject matter of this Agreement, and supersedes all prior negotiations, agreements and understanding, whether oral or written, between the Parties with respect to the matters contained in this Agreement. No oral statements nor any other Agreement can override what is in this Agreement.

9.2 The general terms & conditions of this Agreement are the minimum requirements, and the parties shall have the right to agree on other terms "Additional Conditions" to the extent that shall not constitute a violation of the Applicable Laws and/or the general terms and conditions of this Agreement.

9.3 Any special or additional terms and/or conditions agreed upon by the parties shall be attached to this Agreement in Appendix (A), in both Arabic and English, both parties hereby confirm and undertake that any agreements or clauses not attached to this Agreement or its amendments shall not have legal effects between them or for third party and considered as null and void.

9.4 In the event that the additional terms and conditions and/or any special conditions attached to this Agreement or any of them are contrary to the applicable laws and / or to the general terms and conditions of this Agreement, both parties hereby confirm and undertake that they shall not have legal effects between them or for third party and considered as null and void.

5.6 يعلم ويوافق المشتري على أن موقع (مواقع) مواقف السيارات المخصصة للوحدة بموجب هذه الاتفاقية سيتم تحديده (تحديدتها) من قبل البائع عند تسليم الوحدة

6.6 يلتزم المشتري بعدم القيام بأي عمل في العقار أو في البناء أو استخدامه لأي عمل يكون من شأنه إزعاج أو إقلاق راحة البائع أو أي مالكيين أو مستخدمين للممتلكات الأخرى في المشروع أو المجمع الرئيسي

7. مساحة الوحدة

1.7 يُقرّ البائع بأنه قد تم قياس المساحة الصافية والمساحة الكلية للوحدة كما هي محددة في تفاصيل البيع والشراء وفقاً لطريقة القياس والمعايير المعتمدة والمطبقة من قبل الدائرة بتاريخ توقيع هذه الاتفاقية

2.7 تعتبر مساحة الوحدة المسجلة في السجل العقاري الأولي هي المساحة المتعاقد عليها، وفي حال وجود زيادة أو نقص في مساحة الوحدة فيتم اتباع الضوابط والأحكام المقررة بموجب القوانين المعمول بها فيما يتعلق بتقدير التعويض المستحق

8. تخلف البائع عن الوفاء بالتزاماته

1.8 مع مراعاة البندين (1.2) و (5.2) من هذه الاتفاقية، في حال كان المشتري غير متخلف عن الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية وعجز البائع عن تسليم الوحدة بتاريخ التسليم المتوقع أو إنجازها بتاريخ الإنجاز المتوقع (ما لم يكن ذلك بسبب حالة قوة قاهرة)، فإنه يجوز عندها للمشتري أن يرسل إلى البائع إشعاراً خطياً لمعالجة هذا التخلف عن الإنجاز أو التسليم

2.8 في حال لم يستطع البائع الوفاء بالتزامه وتسليم حيازة الوحدة للمشتري في غضون (120) يوماً من استلام إشعار المشتري، يحق عندئذٍ للمشتري الطلب من المحكمة المختصة إنهاء هذه الاتفاقية وفسخها

9. الاتفاق الكامل

1.9 يقرّ الطرفان بأنهما لم يتصّرفا أو يعتمدا على أية تعهدات باستثناء تلك الواردة في هذه الاتفاقية وبأن هذه الاتفاقية تشكل الاتفاق الكامل بين الأطراف وورثتهم وخلفائهم والمتنازل لهم فيما يتعلق بموضوعها، وتحل محل كافة المفاوضات والاتفاقيات والتفاهات الأخرى سواء الشفهية أو الخطية بين الأطراف بخصوص الأمور المتضمنة في هذه الاتفاقية، ولا يمكن لأي تصريح شفهي أو عقد أو اتفاقية أخرى أن يرحج/ يسود على مضمون هذه الاتفاقية

2.9 تعتبر الشروط والأحكام العامة لهذه الاتفاقية الحد الأدنى من الشروط، وللطرفين الحق بالاتفاق على بنود أخرى "الشروط الخاصة" بالقدر الذي لا يخالف القوانين المعمول بها، والشروط والأحكام العامة لهذه الاتفاقية

3.9 يجب أن تكون أية بنود إضافية أو شروط خاصة يتفق عليها الطرفان مرفقة بهذه الاتفاقية في الملحق (أ)، ومحررة باللغتين العربية والإنجليزية، يعلم ويقرّ الطرفان بأن أي اتفاقات أو بنود غير ملحقة بهذه الاتفاقية أو تعديلاتها لا ترتب أثراً قانونية بينهما أو بمواجهة الغير وتعتبر بمثابة الملغاة وباطلة

4.9 في حال كانت البنود الإضافية و/أو أية شروط خاصة ملحقة بهذه الاتفاقية أو أي منها مخالفة للقوانين المعمول بها و/أو الأحكام العامة لهذه الاتفاقية، يعلم ويقرّ الطرفان بأنها لا ترتب أثراً قانونية بينهما أو بمواجهة الغير وتعتبر بمثابة الملغاة وباطلة

9.5 Subject to the right of the two parties to include the additional terms and conditions that they agree upon in accordance with clause (11.2) of this agreement, both Parties confirm that the General Terms and Conditions of this Agreement are indivisible. Also, the Parties confirm that any agreement between them to amend, delete or reformulate any of these conditions, such agreement shall be considered null, unless any of the General Terms and Conditions articles expressly stipulates that the parties may agree in contradiction to what is stipulated therein.

9.6 If any provision of this Agreement is in conflict, conflicts with the general terms and conditions of this Agreement or inconsistent with any applicable law, the invalidity of any such provision or clause shall not effect the validity of the reminder of the provisions of this Agreement.

5.9 مع مراعاة حق الطرفين في إدراج الشروط والأحكام الخاصة التي يتفقان عليها وفق البند (2.11) من هذه الاتفاقية. يعلم الطرفان بأن الشروط والأحكام العامة لهذه الاتفاقية غير قابلة للتجزئة، وأن أي اتفاق بينهما على تعديل أو حذف أو إعادة صياغة أي من تلك الشروط، أو تنازل أي من الطرفين عن الحقوق التي رتبها لمصلحته، عندئذٍ يعتبر ذلك الاتفاق باطلاً ولا يترتب أية آثار قانونية لأي منهما أو للغير. وذلك ما لم تنص أي من المواد في الشروط والأحكام العامة صراحةً على جواز اتفاق الطرفين على خلاف ما هو مقرر بموجبها.

6.9 في حال تعارض أي حكم في هذه الاتفاقية أو تعارضه مع الأحكام العامة أو في حال لم يكن متوافقاً مع القوانين المعمول بها، فإن بطلان هذا الحكم أو الشرط لن يؤثر على صحة باقي الأحكام من هذه الاتفاقية

10. AGREEMENT AMENDMENT

10.1 Any amendment, addition or deletion of any Article or Clause of the additional terms and conditions of this Agreement shall be made through a mutual agreement between both parties, provided that it is in writing and signed by the duly authorized representative of both parties.

10.2 Both parties hereby undertakes to register any amendment to this Agreement from time to time, such amendment shall be , once registered, an integral part of this Agreement.

11. NOTICES

11.1 Any notice required to be served under this Agreement shall be in writing and shall be deemed sufficiently served if sent by courier, registered mail or mailed by pre-paid post to the address of the party to be served that is set out in the Particulars of Sale and Purchase (being the "Specified Address") with a copy of such notice to be sent by email.

11.2 Any notices given by hand shall be deemed to be received on the same date of receipt, and any notice sent by registered mail shall be deemed received two days after the date of its dispatch.

11.3 In the event of any change and / or amendment to the specified address for either party, the party shall notify the other party of the new address, otherwise notices or notifications sent to the party at the address specified in the Particulars of Sale and Purchase shall be considered valid and enforceable against that party.

12. INTERPRETATION & DISPUTE SETTLEMENT

12.1 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the local and federal laws applicable in the Emirate of Abu Dhabi.

12.2 Without prejudice to the periods referred to in the general terms and conditions of this Agreement, all disputes between the parties hereto in relation to or arising from this Agreement shall be resolved amicably between the parties within (30) days from the date of notification by one party to the other regarding the dispute. In the event the Parties fail to reach an amicable settlement, the dispute shall be referred to Abu Dhabi Courts exclusively.

12.3 The Pre - registration of the unit sold under this Agreement is subject to all provisions of Law No. (3) of 2015 concerning the Regulation of the Real Estate Sector in the Emirate of Abu Dhabi and its executive regulations issued pursuant to the Decision No. (246) of 2015 by the Chairman of Department to issue the executive regulations regarding the Initial Real Estate Register, and any change, replacement, or amendment that occurs from time to time.

10. تعديل الاتفاقية

1.10 يتعين تنفيذ أي تعديل أو إضافة أو حذف لأي مادة أو بند من البنود الخاصة لهذه الاتفاقية عن طريق اتفاق مشترك بين الطرفين على أن يكون خطياً وموقعاً من قبل المفوض بالتوقيع عن كل طرف

2.10 يلتزم الطرفان بتسجيل أي تعديل يطرأ على هذه الاتفاقية من حين لآخر، ويعتبر ذلك التعديل بمجرد تسجيله لدى الدائرة جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية

11. الإشعارات

1.11 إن أي إنذار أو إخطار من المطلوب توجيهه بموجب هذه الاتفاقية يجب أن يكون خطياً، ويعتبر مرسلاً بشكل صحيح عند إرساله بالبريد السريع أو البريد المسجل أو خدمة التوصيل أو بالبريد الإلكتروني أو بالبريد المدفوع مسبقاً على عنوان الطرف المعني والمبين في تفاصيل البيع والشراء "العنوان المختار". مع إرسال نسخة من ذلك الإنذار عبر البريد الإلكتروني.

2.11 أي إشعار يتم تسليمه باليد يُعتبر مُستلماً في موعد تسلمه، وأي إشعار يُرسل بواسطة البريد المسجل يُعتبر مُستلماً بعد يومين من تاريخ إرساله، وأي إشعار مرسلاً بواسطة البريد الإلكتروني يُعتبر مُستلماً في نفس تاريخ إرساله.

3.11 في حال طرأ أي تغيير و/أو تعديل على العنوان المختار لأي من الطرفين، فعليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد، وإلا اعتبرت أية إخطارات أو إشعارات يتم إرسالها إلى الطرف على العنوان المحدد في تفاصيل البيع والشراء صحيحة وناذرة بحق ذلك الطرف

12. التفسير وتسوية النزاعات

1.12 تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية السارية في إمارة أبوظبي

2.12 دون الإخلال بالمدد المشار لها في الشروط والأحكام العامة لهذه الاتفاقية، إن كافة النزاعات بين أطراف هذه الاتفاقية، بما فيها المتعلقة أو الناشئة عن هذه الاتفاقية يتم تسويتها ودياً بين الأطراف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار أحد الطرفين للآخر بقيام ذلك النزاع، وفي حالة ما إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي بين الأطراف يكون الاختصاص لمحاكم دائرة القضاء في أبوظبي حصراً

3.12 تخضع هذه الاتفاقية والتسجيل المبني للوحدات المباعة على المخطط بموجبها لكافة أحكام القانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري بإمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس الدائرة رقم (246) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن السجل العقاري الأولي، وأي تغيير أو استبدال أو تعديل يطرأ عليهما من وقت لآخر

12.4 In case of discrepancy occurs between Arabic and English texts concerning the interpretation of the provisions of the Agreement, the Arabic text shall prevail and be applicable.

4.12 في حال حدوث أي تعارض أو اختلاف في التفسير بين النص العربي والنص الانجليزي في أحكام هذه الاتفاقية، تكون الأحكام المبينة في النص العربي هي السائدة والواجبة التطبيق

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement and its Appendixes was signed by or on behalf of the parties on the day and year first above written, in three original copies in both Arabic and English languages

إشهاداً على ذلك، حررت هذه الاتفاقية وملاحقها ووقعت من قبل أو بالنيابة عن الطرفين بالتاريخ المذكور أدناه، من ثلاث نسخ أصلية باللغتين العربية والانجليزية

The Seller's Duly Authorised Representative		توقيع المفوضين بالتوقيع عن البائع	
Name	[insert]	[إدراج]	الاسم
Signature & Stamp			الختم والتوقيع
Date of Signing	[dd-mm-yyyy]		تاريخ التوقيع

The Purchaser / Duly Authorised Representative		توقيع المشتري أو المفوض قانوناً بالتوقيع عنه	
Name			الاسم
Signature			التوقيع
Stamp: (For juristic persons only)			الختم : (للأشخاص الاعتباريين فقط)
Date of Signing			تاريخ التوقيع

* Both parties shall sign this Agreement within a maximum period of (10) days from the date of Agreement issuance.

* يجب على الطرفين توقيع هذه الاتفاقية خلال مدة أقصاها عشرة (10) أيام من تاريخ طباعتها (إنشائها)

APPENDIX A, Additional Terms and Conditions (Shall not conflict with the General Terms and Conditions and/or applicable laws)	الملحق أ، الشروط والأحكام الخاصة (يجب ألا تتعارض مع الشروامة و/أو القوانين المعمول بها)
13. Payment of First Payment and Instalments of Purchase Price	13. سداد الدفعة الأولى وأقساط سعر الشراء

a) The First Payment will be considered as paid only after realization of the First Payment irrespective of any delay on the part of the Seller in cashing or depositing the First Payment. The payment of the First Payment represents the Purchaser's offer to purchase the Unit. In the event the cheque for the First Payment is not honoured by the Purchaser's bank upon presentation, the Seller may, at the Seller's sole election, consider the Purchaser's offer to be withdrawn and shall not counter-execute or enter into the Agreement. In such event, the Purchaser shall have no further claim against the Seller relating to the Unit whatsoever and the Seller shall be free to deal with or dispose of the Unit to any third party in its absolute discretion.

b) The Parties agree that each instalment payment as set out in the Payment Schedule in the Particulars of Sale and Purchase will be paid by the Purchaser by Bank Transfer as cleared funds on or before the relevant Instalment Payment Due Date (excluding the Final Instalment which shall be paid by way of Manager's Cheque or Bank Transfer in such manner so as to reach the Escrow Account as cleared funds on or before the Completion Date).

c) Only Bank Transfers received from a bank approved by the Seller held in an account in the name of the Purchaser (or such other third party approved by the Seller subject to the Purchaser complying the Seller's requirements) will be accepted.

d) The Parties acknowledge and agree that:

(i) the Payment Schedule is aligned with the expected achievement of certain construction milestones;

(ii) the Seller may adjust, revise, accelerate, all or part of the construction milestones in the Payment Schedule, to reflect the actual progress of the Unit's completion, with the effect of changing the relevant Instalment Payment Due Date;

(iii) the Seller may at any time it deems necessary send the Purchaser a revised Payment Schedule that the Purchaser irrevocably commits to comply with by making full instalment payments on the revised dates;

(iv) the revised Payment Schedule must not be deemed to be an amendment to the Agreement, but a mere adjustment of the Instalment Payment Due Date which is necessary to align with the completion of the construction milestones; and

(v) if a revised Payment Schedule is issued to the Purchaser, the dates contained in the revised Payment Schedule will be deemed to be the new Instalment Payment Due Dates.

e) The Purchaser acknowledges and agrees that:

(i) the Seller reserves the right to conduct, or to order a third-party to conduct, a screening of the Purchaser's origin of funds being used to pay the Purchase Price; and

(ii) if the Purchaser fails to fully cooperate with the Seller in a timely manner or fails to successfully meet the screening requirements detailed by the Seller, the Seller shall be entitled to terminate the Agreement at any time and without the need of a court order. In such an instance, the terms of clause 37 shall apply.

14. Additional Payment Provisions

a) The Purchaser shall pay to the Seller the Registration Fees by way of current dated cheque or Bank Transfer in cleared funds on or before the Agreement Effective Date in accordance with clause 4 of the General Terms and Conditions.

b) The Purchaser will pay the balance of the Purchase Price to the Seller as follows:

(i) subject to clauses 14(b)(ii), and 14(b)(iii) the Purchaser will pay the Purchase Price in accordance with the Payment Schedule;

(أ) لن تُعتبر الدفعة الأولى تامة السداد إلا بعد تحصيل الدفعة الأولى بغض النظر عن أي تأخير من جانب البائع في صرف الدفعة الأولى أو ايداعها. ويُمثل سداد الدفعة الأولى إيجاباً من جانب المشتري لشراء الوحدة. وفي حالة عدم سداد بنك المشتري لشيك الدفعة الأولى عند تقديمه، يجوز للبائع، بمحض اختيار البائع وحده، اعتبار إيجاب المشتري مسحوباً، ولن يقوم البائع عندئذ بتوقيع الاتفاقية أو إبرامها. وفي مثل هذه الحالة، لن يحق للمشتري رفع أي مطالبات أخرى ضد البائع فيما يتعلق بالوحدة على الإطلاق، ويكون للبائع الحرية في التصرف في الوحدة لأي من الغير وفقاً لتقديره المطلق.

(ب) يتفق الطرفان على أن كل دفعة من الأقساط على قِيع النحو المبين في جدول الدفعات الوارد في تفاصيل البيع والشراء سيسددها المشتري عن طريق التحويل المصرفي بعد التأكد من استلام المبلغ في حساب الضمان دون خصم، وذلك في تاريخ استحقاق سداد القسط ذي الصلة أو قبله (باستثناء القسط النهائي الذي يجب أن يُسدد بموجب شيك المدير المصدق أو التحويل المصرفي بعد التأكد من استلام المبلغ في حساب الضمان دون خصم في تاريخ الإنجاز أو قبله).

(ج) ستُقبل فقط التحويلات المصرفية المستلمة من بنك [REDACTED] بعمده البائع، والمحتفظ به في حساب باسم المشتري (أو أي طرف آخر من الغير يوافق عليه البائع بشرط امتثال المشتري لمتطلبات البائع).

(د) يُقر الطرفان ويوافقان على ما يلي:

(1) يساير جدول الدفعات سير الإنجاز المتوقع لبعض المراحل الإنشائية الرئيسية، ويتمشى معه؛

(2) يجوز للبائع تعديل أو مراجعة أو تعجيل وتيرة كل أو [REDACTED] جزء من المراحل الإنشائية الرئيسية في جدول الدفعات، لتعكس سير العمل الفعلي في إنجاز بناء الوحدة، وما قد يترتب على ذلك من تغيير تاريخ استحقاق سداد الأقساط ذي الصلة؛

(3) يجوز للبائع، في أي وقت يراه ضرورياً، أن يُرسل إلى المشتري تعديل على جدول الدفعات يمثل له المشتري امتثالاً نهائياً لا رجعة فيه عن طريق سداد الأقساط كاملة في التواريخ الـ [REDACTED] مع دلة؛

(4) لا يجب اعتبار تعديل جدول الدفعات تعديلاً على الاتفاقية، بل مجرد تعديل لتاريخ استحقاق سداد الأقساط، والذي يكون أمراً لتتماشى مع تواريخ إنجاز المراحل الإنشائية الرئيسية؛ و

(5) إذا أُصدر تعديل ما على جدول الدفعات للمشتري، فستُعتبر التواريخ الواردة في تعديل جدول الدفعات هي تواريخ استحقاق سداد الأقساط الجديدة.

(هـ) يُقر المشتري ويوافق على ما يلي:

(1) أن يحتفظ البائع بالحق في إجراء، أو أن يطلب من [REDACTED] الغير إجراء، فحصاً لأصل تمويل أموال المشتري المستخدمة لسداد سعر الشراء؛ و

(2) وإذا لم يتعاون المشتري تعاوناً كاملاً مع البائع في [REDACTED] الوقت المناسب، أو لم يلبي متطلبات الفحص على النحو الذي يفصله البائع تلبية تؤدي الأغراض المبثغة منه، فيحق للبائع إنهاء الاتفاقية في أي وقت ودون الحاجة إلى استصدار أمر قضائي. وفي مثل هذه الحالة، تسري أحكام البند 37.

14. أحكام السداد الإضافية

(أ) يُسدد المشتري للبائع رسوم التسجيل عن طريق شيك [REDACTED] واجب السداد بتاريخه أو تحويل مصرفي بعد التأكد من استلام المبلغ دون خصم في تاريخ سريان الاتفاقية أو قبله وفقاً للبند 4 من الشروط والأحكام العامة.

(ب) البائع على النحو التالي سدد المشتري الرصيد المتبقي من سعر الشراء إلى [REDACTED]:

(1) مع مراعاة البندين 14 (ب) (2) و 14 (ب) (3)، سئس [REDACTED] سئس المشتري سعر الشراء وفقاً لجدول الدفعات؛

(ii) if the Agreement Effective Date falls after one or more of the Instalment Payment Due Dates identified in the Payment Schedule, then the total of all Instalments corresponding to all Instalment Payment Due Dates prior to the Agreement Effective Date will become due and payable on the Agreement Effective Date;

(iii) if the Completion Date falls on or before one or more Instalment Payment Due Dates then the total of all the instalments will become due and payable on the Completion Date; and

(iv) the Purchaser will pay each Instalment free of exchange, variation, currency fluctuation and bank charges and without any deduction, set-off or any other withholding whatsoever.

c) The Purchaser agrees that this Agreement is not subject to the Purchaser obtaining a loan or financing in any form whatsoever from a bank or any other financial institution for the Purchase Price or any part thereof and that any failure to obtain such loan or financing shall not relieve the Purchaser of any of its obligations under the Agreement, which continue in full force and effect from the Agreement Effective Date. If requested by the Purchaser, the Seller may, in its absolute discretion, accept monies from a recognised bank or financial institution as a payment made on behalf of the Purchaser.

d) On or before the Agreement Date, and as security for each Payment Instalment, the Purchaser shall provide post-dated cheques (dated in accordance with the relevant Instalment Payment Due Date) for each Payment Instalment. In the event that any Payment Instalment is not made by the Purchaser on or before the Instalment Payment Due Date, the Seller shall be entitled to cash the post-dated cheque for that Payment Instalment. All such post-dated cheques shall be returned to the Purchaser on receipt of the relevant Payment Instalment in accordance with clause 13.

(i) the Seller reserves the right to conduct, or to order a third-party to conduct, a screening of the Purchaser's origin of funds being used to pay the Purchase Price; and

(ii) if the Purchaser fails to fully cooperate with the Seller in a timely manner or fails to successfully meet the screening requirements detailed by the Seller, the Seller shall be entitled to terminate the Agreement at any time and without the need of a court order. In such an instance, the terms of clause 37 shall apply.

15. Late Payment

a) Without prejudice to the Seller's other rights and remedies under the Agreement or under any Applicable Laws:

(i) the Purchaser agrees to pay Compensation to the Seller on all overdue Instalments (and on all other overdue monies payable by the Purchaser under this Agreement) from the day such payment became due for payment until the actual date full payment is received by the Seller as cleared funds. The Purchaser agrees that any funds received by the Seller from the Purchaser thereafter will be allocated first in the discharge of any Compensation, then towards any and all other monies due under this Agreement, and then towards payment of the Purchase Price; and

(ii) the Purchaser indemnifies, keeps indemnified and holds the Seller harmless from and against any and all costs whatsoever, including lawyers' fees, agents' fees, collection fees and commissions, expenses, administration costs and other charges, that may be incurred by the Seller in the recovery of any monies owed by the Purchaser pursuant to this Agreement.

(2) إذا كان تاريخ سريان الاتفاقية واقعاً حسب السير الزماني بعد تاريخ واحد أو أكثر من تواريخ استحقاق سداد الأقساط على النحو المحدد في جدول الدفعات، فإن إجمالي جميع الأقساط المقابلة لجميع تواريخ استحقاق سداد الأقساط قبل تاريخ سريان الاتفاقية سيصبح مستحقاً وواجب السداد في تاريخ سريان الاتفاقية؛

(3) أو قبل تاريخ واحد أو أكثر من تواريخ استحقاق سداد الأقساط، فإن إجمالي جميع الأقساط سيصبح مستحقاً وواجب السداد في تاريخ الإنجاز؛ وإذا كان تاريخ الإنجاز واقعاً حسب السير الزمني في

(4) سيُسدد المشتري كل قسط من الأقساط بدون احتساب رسوم صرف العملات أو التغير في أسعارها أو تقلباتها أو الرسوم المصرفية وبدون أي خصم أو مقاصة أو أي استقطاع آخر على الإطلاق.

ج) يوافق المشتري على أن الاتفاقية الماثلة ليست خاضعة لسلطة حصول المشتري على قرض أو تمويل بأي شكل كان من مصرف ما أو أي مؤسسة مالية أخرى لتسديد كامل أو جزء من سعر الشراء، وأن أي عجز عن الحصول على مثل هذا القرض أو التمويل لن يعفي المشتري من أي من التزاماته بموجب الاتفاقية الماثلة، التي تبقى تامة السريان والنفاذ اعتباراً من تاريخ السريان. وفي حال طلب المشتري ذلك، يمكن للبائع، وفق تقديره الخاص، قبول الأموال من مصرف أو مؤسسة مالية معترف بها باعتبارها دفعة مسددة بالنيابة عن المشتري.

د) لكل قسط من الدفعات. وفي حالة عدم سداد المشتري لأي قسط من الأقساط في تاريخ استحقاق سداد الأقساط أو قبله، يحق للبائع صرف الشيك المؤجل بخصوص هذا القسط من الدفعات. ويجب إرجاع جميع هذه الشيكات المؤجلة إلى المشتري عند استلام قسط قديم المشتري شيكات مؤجلة التاريخ (مؤرخة وفقاً لتاريخ استحقاق سداد الأقساط ذي الصلة) لكل قسط من أقساط الدفعات، وذلك في تاريخ الاتفاقية أو قبله، وباعتبارها ضماناً للدفعات ذي الصلة وفقاً للبند 13.

(1) أن يحتفظ البائع بالحق في إجراء، أو أن يطلب من المشتري إجراء، فحوصاً لأصل تمويل أموال المشتري المستخدمة لسداد سعر الشراء؛ و

(2) وإذا لم يتعاون المشتري تعاوناً كاملاً مع البائع في الوقت المناسب، أو لم يلبي متطلبات الفحص على النحو الذي يفصله البائع تلبية تؤدي الأغراض المبثغة منه، فيحق للبائع إنهاء الاتفاقية في أي وقت ودون الحاجة إلى استصدار أمر قضائي. وفي مثل هذه الحالة، تسري أحكام البند 37.

15. التأخر في السداد

أ) دون الإخلال بحقوق البائع وسبل الانتصاف الأخرى بموجب الاتفاقية أو بموجب أي قانونين واجبة التطبيق

(1) جميع الأقساط المتأخرة (وعلى جميع الأموال المتأخرة الأخرى التي يجب على المشتري سدادها بموجب الاتفاقية الماثلة) اعتباراً من اليوم الذي يصبح فيه أي دفعة من هذا القبول واجبة السداد حتى التاريخ الفعلي لاستلام البائع لكامل الدفعة. ويوافق المشتري على أن أي أموال يستلمها البائع من المشتري بعد ذلك ستخص أولاً لتبرئة الدفعة من أي تعويض، ثم بعدئذ لأي وجميع الأموال الأخرى المستحقة بموجب الاتفاقية الماثلة، ثم بعدئذ لسداد سعر الشراء؛ ويوافق المشتري على سداد التعويض المتفق عليه عن

(2) يلتزم المشتري بتعويض البائع، ويُدأوم على هذا الالتزام، ويُبرئ ذمته من وضد أي وجميع التكاليف مهما كانت، بما في ذلك أتعاب المحاماة وأتعاب الوكلاء ورسوم التحصيل والعمولات والمصروفات والتكاليف الإدارية وغيرها من الرسوم الأخرى التي قد يتكبدها البائع في استرداد أي أموال مترصدة في ذمة المشتري بموجب الاتفاقية الماثلة

a) The Purchaser acknowledges and agrees that the actual Completion Date may occur before the Anticipated Completion Date provided that the Seller serves on the Purchaser the Completion Notice in accordance with clause 2.3 of the General Terms and Conditions. The Purchaser must complete the Agreement on the date nominated in the Completion Notice and will be required to make payment of the balance of the entire Purchase Price including the Final Instalment and all other amounts due and payable under this Agreement on or prior to the Completion Date.

b) The Purchaser acknowledges and agrees that the Anticipated Completion Date may need to be extended if any of the Utility Services or access has not been made available to the Unit or the Precinct by the Master Developer, the Competent Authorities or the Building Contractor which delays shall be considered to constitute a Force Majeure Event or a Foreign Delay Event.

c) Provided that the Purchaser has fulfilled its obligations under the Agreement, and subject to the provisions contained in the Agreement, the Purchaser shall bear the risk of and have the right to possession of the Unit from the Completion Date.

d) All risks in respect of the Unit will pass to the Purchaser on the Completion Date nominated by the Seller irrespective of whether or not the Purchaser has effected Completion or taken physical possession of the Unit.

e) On or before Completion, the Purchaser will sign the Declaration of Adherence and Acknowledgement in favour of the Seller confirming that possession of the Unit shall pass to the Purchaser on the Completion Date and that the Unit is unoccupied and free from any defects (save for any Agreed Deficiencies as may be determined in accordance with clause 19).

f) The Seller will be entitled to decline Completion if the Purchaser has failed to pay any monies owed under this Agreement (including failure to pay the Service Charges when due) or has failed to rectify any breach of any provision(s) of this Agreement.

g) Full ownership in respect of the Unit shall pass to the Purchaser on Completion (subject to any restrictions contained in the Precinct Strata Management Statement), notwithstanding that the Purchaser does not take physical possession of the Unit at Completion.

h) The Purchaser accepts the Unit in the state of repair and condition that it is in at the Completion Date and, subject to the provisions contained in this Agreement, shall not be entitled to require the Seller to rectify any defects in the Unit or the Precinct Common Areas after Completion.

17. Seller's Variation

a) To the extent that the draft Unit Specification specifies the materials, finishes and utility connections that shall constitute the delivery of the Unit, the Purchaser acknowledges and agrees that the Seller may vary or replace such materials, finishes and utility connections as specified in the draft Unit Specification with materials, finishes and utility connections of equivalent or higher quality (as determined by the Seller in its absolute discretion) and the Purchaser will make no objection, requisition or claim for compensation in respect of such variation.

b) The Purchaser acknowledges and agrees that the details of the location, level, design, features, amenities, layout and area of the Unit, the Precinct (including the Precinct Common Areas), the Master Community Facilities and the Master Community in general, as described in the Agreement are indicative only and the Seller or Master Developer (as applicable) may vary the design, features, amenities and layout of such areas as it considers necessary or desirable, or to comply with any Applicable Laws or the requirements of any Competent Authority.

18. Car Parking

(أ) القسط النهائي وجميع المبالغ الأخرى المستحقة والواجبة السداد (بالعملة المحلية) بموجب الاتفاقية : المائلة بتاريخ الإنجاز أو قبله يُقر المشتري ويوافق على أن تاريخ الإنجاز الفعلي (بالعملة المحلية) قد يقع قبل تاريخ الإنجاز المتوقع شرط أن يرسل البائع إلى المشتري إشعار الإنجاز وفق المادة 2-3 من الشروط والأحكام العامة. ويجب على المشتري إنجاز كافة التزاماته الواردة بالاتفاقية المائلة بتاريخ الإنجاز المحدد في إشعار الإنجاز، ويلتزم بسداد الرصيد المتبقي من كامل سعر الشراء، بما في ذلك

(ب) يُقر المشتري ويوافق على أن تاريخ الإنجاز المتوقع قد يحتاج إلى تمديد إذا لم يُتّج المطور الرئيسي أو السلطات المختصة أو مقاول البناء أي من خدمات المرافق أو الوصول إلى الوحدة أو المنطقة الواقعة فيها الوحدة، والتي يجب أن يكون التأخير فيها يعتبر بمثابة حدث قوة قاهرة أو حدث تأخير خارجي

(ج) الاتفاقية، ومع مراعاة الأحكام الواردة في الاتفاقية، يتحمل المشتري تبعات حيازة الوحدة اعتباراً من تاريخ الإنجاز، ويكون له الحق في حيازة الوحدة اعتباراً من تاريخ الإنجاز شريطة أن يكون المشتري قد أوفى بالتزاماته بموجب

(د) ستؤول جميع التبعات المتعلقة بالوحدة إلى المشتري (بالعملة المحلية) في تاريخ الإنجاز الذي يحدده البائع بغض النظر عما إذا كان المشتري قد قام بإنجاز كافة التزاماته أو قد استحوذ على الوحدة فعلياً أم لا

(هـ) عند الإنجاز أو قبله، سيوقع المشتري إقرار الالتزام بوثائق الحوكمة والاعتراف بأن الوحدة قد سلمت وفقاً للاتفاقية لصالح البائع الذي يؤكد أن حيازة الوحدة ستؤول إلى المشتري في تاريخ الإنجاز، وأن الوحدة غير مشغولة وخالية من أي عيوب (باستثناء أي من العيوب المتفق عليها والتي يمكن تحديدها وفقاً للبند 19)

(و) يحق للبائع رفض الإنجاز إذا لم يُسدد المشتري أي (بالعملة المحلية) أموال مترصدة في ذمته بموجب الاتفاقية المائلة (بما في ذلك عدم سداد رسوم الخدمات عند استحقاقها) أو لم يدرأ أو يتدارك أي انتهاك لأي حكم (أو أحكام) من الاتفاقية المائلة

(ز) عند الإنجاز (مع مراعاة أي قيود واردة في بيان إدارة عمليات التشغيل بالأمكان المشتركة بالمنطقة)، على الرغم من أن المشتري لا يستحوذ استحواداً فعلياً على الوحدة عند الإنجاز، الملكية الكاملة فيما يتعلق بالوحدة إلى المشتري

(ح) يقبل المشتري الوحدة بالحالة والوضع التي كانت (بالعملة المحلية) عليها عند تاريخ الإنجاز، ومع مراعاة الأحكام الواردة في الاتفاقية المائلة، ولا يحق له مطالبة البائع بإصلاح أي عيوب في الوحدة أو الأماكن المشتركة في المنطقة بعد الإنجاز

17. التعديلات من جانب البائع

(أ) المواد والتشطيبات وتوصيلات المرافق التي تُشكل عملية تسليم الوحدة، يُقر المشتري (بالعملة المحلية) ويوافق على أنه يجوز للبائع تغيير أو استبدال هذه المواد والتشطيبات وتوصيلات المرافق على النحو المحدد في مسودة مواصفات الوحدة بالمواد والتشطيبات وتوصيلات المرافق ذات جودة مماثلة أو مكافئة أو أعلى (على النحو الذي يحدده البائع وفقاً لتقديره المطلق) ولن يُبدي المشتري أي اعتراض أو يُقدم أي طلب أو مطالبة بالتعويض فيما يتعلق بهذا الاختلاف إلى الحد الذي تحدد فيه مسودة مواصفات الوحدة نوعية

(ب) يُقر المشتري ويوافق على أن تفاصيل الموقع (بالعملة المحلية) والمنسوب والطوابق : والتصميم والخصائص والمرافق والتخطيط ومساحة الوحدة والمنطقة (بما في ذلك الأماكن المشتركة بالمنطقة) ومرافق المجمع مع الرئيسي والمجمع مع الرئيسي بشكل عام، على النحو الموصوف في الاتفاقية ما هي إلا إرشادية فقط، ويجوز للبائع أو المطور الرئيسي (حسبما تقتضي الحالة) تغيير التصميم والخصائص والمرافق والتخطيط لهذه المناطق حسب ما يراه ضرورياً أو مرغوباً فيه، أو للامتثال لأي قوانين واجبة التطبيق أو متطلبات أي سلطة مختصة

18. مواقف صف السيارات

a) The Purchaser acknowledges that it must at all times park within the boundaries of its allocated Parking Space(s) and must not park on the Precinct Common Areas at any time.

19. Unit Inspection and Defect Rectification

a) During the inspection referred to in clause 3 of the General Terms and Conditions the Purchaser shall complete and sign the Declaration of Adherence and Acknowledgement in favour of the Seller listing any Deficiencies that are identified in the Unit. The list of Deficiencies specified in the Declaration of Adherence and Acknowledgement shall then be conclusively determined and finalised by the Seller's Representative (the "Agreed Deficiencies") and submitted to the Building Contractor for the purposes of rectification of such Agreed Deficiencies within a reasonable period of time (such period to be notified to the Purchaser by the Seller's Representative).

b) The Purchaser agrees that the Seller will not be obliged to rectify any Agreed Deficiencies prior to the Completion Date and that the rectification of such Agreed Deficiencies will not affect or delay the Completion Date or the obligations of the Purchaser under the Agreement including the obligation to pay the Final Instalment (and any other moneys due and payable under the Agreement) on the Completion Date.

c) The Purchaser agrees that any Agreed Deficiencies submitted to the Building Contractor for rectification pursuant to clause 19a) are the sole responsibility of the Building Contractor pursuant to the terms of the Building Contract but the Seller shall use all reasonable commercial endeavours to procure that the Building Contractor rectify the Agreed Deficiencies to the exclusive satisfaction of the Seller's Representative in its absolute discretion.

d) In the event of any dispute concerning any Deficiencies and/or their rectification, a decision by the Seller's Representative in this respect will be final and binding on the Seller and the Purchaser.

e) If the Purchaser does not identify any Deficiencies pursuant to this clause 19, the Purchaser must sign the Declaration of Adherence and Acknowledgement in favour of the Seller confirming that the Purchaser has inspected the Unit and has not identified any Deficiencies at such inspection and has accepted the physical state and condition of the Unit.

f) Where the Seller notifies the Purchaser of the inspection date and the Purchaser fails to inspect the Unit on such date, the Unit shall be deemed to be free of any Deficiencies and the Purchaser's right to require the rectification of any Deficiencies under this clause 19 shall lapse.

g) The Purchaser agrees that, except for the inspection of the Unit pursuant to clause 3 of the General Terms and Conditions the Purchaser shall not be allowed access to the Unit prior to the Completion Date without the prior written consent of the Seller which consent may be withheld in the Seller's absolute discretion.

h) Any access by the Purchaser to the Unit prior to the Completion Date shall be at the sole and exclusive risk and cost of the Purchaser and the Purchaser hereby indemnifies, keeps indemnified and holds harmless the Seller against any and all actions, claims, costs, damages, demands, expenses, liabilities, losses and proceedings whatsoever that may be incurred by the Seller in connection with such access by the Purchaser.

i) For the avoidance of doubt, the Seller shall not consent to any access to the Unit by the Purchaser's contractors or suppliers prior to the Completion Date.

(أ) يُقرّ المشتري بأنه يجب عليه في جميع الأوقات صفّ صفاً سيارته داخل حدود موقف (أو مواقف) صف السيارات المخصصة له، ويجب عليه عدم صف سيارته في الأماكن المشتركة بالمنطقة في أي وقت

19. معاينة الوحدة وإصلاح العيوب

(أ) وتقدّمها إلى مقاول البناء لأغراض إصلاح العيوب المتفق عليها خلال فترة معقولة (على أنّه يخطر ممثل البائع المشتري بمدة هذه الفترة) "العيوب المتفق عليها" والأحكام العامة، يجب على المشتري استيفاء وتوقيع إقرار الاعتراف والالتزام بوثائق الحوكمة لصالح البائع بأن الوحدة قد سلّمت وفقاً للاتفاقية مع إدراج أي عيوب يتمّ تعيينها في الوحدة. يقوم ممثل البائع بعد ذلك بقرّير قائمة العيوب ووضعها في أثناء الـ معاينة الـ مشار إليها في البند 3 من الشروط صيغتها النهائية (والتي يُشار إليها فيما بعد بـ

ب) يوافق المشتري على أنّ البائع لن يكون ملزماً بإصلاح أي عيوب متفق عليها (ب) قبل تاريخ الإنجاز، وأنّ إصلاح العيوب المتفق عليها لن يؤثر في أيّ آخر تاريخ الإنجاز أو التزامات المشتري بموجب الاتفاقية بما في ذلك الالتزام بسداد القسط النهائي (وأي أموال أخرى مستحقة وواجبة السداد بموجب الاتفاقية) في تاريخ الإنجاز

ج) يوافق المشتري على أنّ أي عيوب متفق عليها يتمّ تقديمها إلى مقاول البناء لإصلاحها بموجب البند 19 (أ) هي مسؤولية مقاول البناء وحده وفقاً لشروط عقد البناء، ولكن يجب على البائع بذل جميع المساعي التجارية المعقولة لضمان أن يتولى مقاول البناء إصلاح العيوب المتفق عليها بما يرضي ممثل البائع حصرياً وفقاً لتقديره المطلق

د) في حالة نشوء أي نزاع بشأن أي عيوب أو عملية إصلاحها أو كليهما معاً، سيكون قرار ممثل البائع في هذا الصدد نهائياً وملزماً للبائع والمشتري

هـ) بوثائق الحوكمة لصالح البائع بأن الوحدة قد سلّمت وفقاً للاتفاقية الذي يؤكد أن المشتري قد قام بمعاينة وفحص الوحدة، ولم يعين أي عيوب في هذه المعاينة، وأنّه قد قبل حالة ووضع الوحدة الفعليين إذ لم يعين المشتري أي عيوب في الوحدة وفقاً للبند 19، يتعيّن على المشتري التوقيع على إقرار الاعتراف والالتزام

و) قيام المشتري بمعاينة الوحدة في ذلك التاريخ، تعتبر الوحدة خالية من أي عيوب، ويسقط حق المشتري في طلب تدارك أي عيوب بموجب هذا البند 19 عندما يخطر البائع المشتري بتاريخ المعاينة، وعدم

ز) يوافق المشتري على أنّه، باستثناء معاينة الوحدة وفقاً للبند 3 من الشروط والأحكام العامة، لن يُسمح للمشتري بالوصول إلى الوحدة قبل تاريخ الإنجاز دون موافقة كتابية مسبقة من البائع، والتي يجوز حجب الموافقة عنها حسب تقدير البائع المطلق

ح) يكون أي وصول للمشتري إلى الوحدة قبل تاريخ الإنجاز على مسؤولية وتكليف المشتري وحده وحصرياً، ويلتزم المشتري بموجب الاتفاقية الماثلة تعويض البائع وإبقائه معوضاً وإبراء ذمته من أي وجميع الدعاوى والمطالبات والتكاليف والتعويضات عن الأضرار والمطالبات والنقصات والالتزامات والخسائر والإجراءات القانونية مهما كانت التي قد يتكبدها البائع فيما يتعلق بهذا الوصول من جانب المشتري

ط) درءاً للشك، يُحظر على البائع الموافقة على أي وصول المقاولين أو الموردين التابعين للمشتري إلى الوحدة قبل تاريخ الإنجاز

20. Defect Liability

For the avoidance of doubt, notwithstanding any other provision contained in the Agreement and subject to prevailing Applicable Laws, the Seller shall not be liable for the rectification of any minor settlement cracks appearing in the Unit or the Precinct that are:

- a) not of a material structural nature, as determined by the Seller's
- b) defects caused by the misuse by the Purchaser or its occupier.

21. Seller's Post-Completion Works

a) The Purchaser acknowledges and agrees that other units in the Precinct, the Precinct Common Areas and other properties in the Master Community may not be constructed by the Completion Date.

b) The Purchaser acknowledges and agrees that it shall not be entitled to make any objection, requisition or claim for compensation, nor delay Completion, on the basis that there are ongoing construction activities within the Precinct and that inconvenience may be suffered by the Purchaser as a result of ongoing construction activities.

c) The Purchaser acknowledges and agrees that the Unit numbering in the Precinct is provisional and that the Seller, the DMT and/or other Competent Authorities may designate a different number to the units upon registration of the Precinct or at any time thereafter.

22. Registration

a) The Purchaser shall use all reasonable endeavours to assist the Seller in respect of the transfer of title and ownership.

b) The Seller and the Purchaser must supply to the DMT all information and sign or procure the signature of any document as may be required by the DMT (and any other Competent Authority) to effect the Registration of the transfer of title to the Unit.

c) The Purchaser shall on the Agreement Effective Date, pay to the Seller (to be paid in turn to the DMT) all Registration Fees with respect to the registration of this Agreement and the registration of the transfer of title to the Unit to the Purchaser with the DMT.

d) The Purchaser may not raise any objection, requisition, claim for compensation or a reduction in the Purchase Price or seek to terminate this Agreement with respect to increases in the Registration Fees or additional Registration Fees imposed by the DMT (or any other Competent Authorities) (such as any additional fees that may be imposed with respect to sale and purchase agreements executed by the Purchaser under power of attorney).

e) The Purchaser acknowledges and agrees that the transfer of title to the Unit pursuant to clause 4.4 of the General Terms and Conditions subject to:

(i) the Purchaser's rights and obligations contained in the Agreement;

(ii) the Purchaser's rights and obligations contained in the Governance Documents;

(iii) any and all easements, positive and/or negative covenants, restrictions on use and rights of way benefiting or burdening the Unit, the Precinct and/or the Master Community with or in favour of the Seller, the Precinct Manager, the Master Developer and/or any Competent Authority.

20. المسؤولية عن العيوب

درءاً للشك، وعلى الرغم من أي حكم آخر وارد في الاتفاقية، ومع مراعاة القوانين السائدة واجبة التطبيق، لن يكون البائع مسؤولاً عن اصلاح أي شقوق ترسيب طفيفة تظهر في الوحدة أو المنطقة، والتي تكون

(أ) ليست ذات طبيعة إنشائية جوهريّة، على النحو الذي يحدده ممثل البائع وفقاً لتقديره؛

(ب) العيوب الناجمة عن سوء استخدام المشتري أو شاغل الوحدة؛

21. أعمال البائع بعد الإنجاز

(أ) يُقرّ المشتري ويوافق على أنه قد لا يتم الانتهاء من بناء الوحدات الأخرى في المنطقة والأماكن المشتركة في المنطقة وغيرها من العقارات الأخرى في الـمج مع الرئيسي بحلول تاريخ الإنجاز

(ب) يُقرّ المشتري ويوافق على أنه لا يحق له تقديم أي اعتراض أو طلب رسمي أو مطالبة بالتعويض أو التأخير في الإنجاز على أساس وجود أنشطة بناء مستمرة في المنطقة، وأن المشتري قد يعاني انزعاجاً نتيجة الاستمرار في أنشطة البناء

(ج) يُقرّ المشتري ويوافق على أن ترقيم الوحدة في المنطقة مؤقت، وأنه يجوز للبائع أو دائرة البلديات والنقل أو السلطات المختصة الأخرى أو جميعهم معاً تعيين رقم مختلف للوحدات عند تسجيل المنطقة أو في أي وقت بعد ذلك

22. التسجيل

(أ) يبذل المشتري كافة الجهود المعقولة لمساعدة البائع فيما يتعلق بنقل الملكية، والتملك

(ب) يجب على البائع والمشتري تزويد دائرة البلديات والنقل بجميع المعلومات، والتوقيع أو الحصول على التوقيع على أي وثيقة قد تطلبها دائرة البلديات والنقل (وأي سلطة مختصة أخرى) لوضع تسجيل نقل الملكية بخصوص الوحدة في حيز التنفيذ

(ج) يجب على المشتري، في تاريخ سريان الاتفاقية، أن يدفع للبائع (على أنه يتم دفعه بدوره إلى دائرة البلديات والنقل) جميع رسوم التسجيل فيما يتعلق بتسجيل الاتفاقية الماثلة وتسجيل نقل ملكية الوحدة إلى المشتري لدى دائرة البلديات والنقل

(د) أو مطالبة بالتعويض أو تخفيض سعر الشراء أو السعي إلى إنهاء الاتفاقية الماثلة فيما يتعلق بالزيادات في رسوم التسجيل أو رسوم التسجيل الإضافية التي تفرضها دائرة البلديات والنقل (أو أي سلطات مختصة أخرى) (من مثل أي رسوم إضافية قد تُفرض فيما يتعلق باتفاقيات البيع والشراء التي يحررها المشتري بموجب توكيل) لا يجوز للمشتري تقديم أي اعتراض أو طلب رسمي

(هـ) يُقرّ المشتري ويوافق على أن نقل ملكية الوحدة وفقاً للبند 4-4 من الشروط والأحكام العامة يخضع لما يلي

(1) حقوق المشتري والتزاماته الواردة في الاتفاقية؛

(2) الحوكمة؛ حقوق المشتري والتزاماته الواردة في وثائق؛

(3) أي وجميع حقوق الارتفاق، والتعهدات الإيجابية أو السلبية أو كليهما معاً، والقيود المفروضة على الاستخدام وحقوق المرور التي تكون مفروضة لصالح أو على الوحدة أو المنطقة أو الـمج مع الرئيسي لدى أو لصالح البائع أو مدير المنطقة أو المطور الرئيسي أو أي سلطة مختصة أو جميعهم معاً

f) The Purchaser must make no objection, requisition or claim for compensation with respect to any affectations burdening the Unit, the Precinct (including the Precinct Common Areas) or the Master Community nor any notations of the same on the title to the Unit including a restriction on the title to the Unit that states that title to the Unit is subject to the "terms, conditions, covenants, rights and restrictions set out in the Master Community Declaration, the Precinct Strata Management Statement, the Master Community Rules and the rules and regulations issued in accordance therewith as may be amended from time to time (or similar wording determined by the Seller in its absolute discretion).

g) The Purchaser acknowledges and agrees that the Draft Unit Plan identifying the Unit may need to be substituted with a further plan in a form approved by the DMT to enable registration of the Unit. Subject to clause 7 of the General Terms and Conditions with respect to any variations to the Unit area, the Purchaser may not raise any objection, requisition, claim for compensation or delay Completion, with respect to any changes to the Draft Unit Plan and any draft plans annexed to the Governance Documents.

و) رسمي أو مطالبة بالتعويض فيما يتعلق بأي تأثيرات تنال من الوحدة أو المنطقة (بما في ذلك مناطق الملكية المشتركة في المنطقة) أو الـمج مع الرئيسي، ولا أي ملاحظات على ذلك بخصوص ملكية الوحدة، بما في ذلك أي قيود على ملكية الوحدة تنص على أن ملكية الوحدة تخضع للشروط والأحكام والتعهدات والحقوق والقيود المنصوص عليها في إعلان الـمج مع الرئيسي، وبيان إدارة عمليات التشغيل بالأماكن المشتركة بالمنطقة، وقواعد الـمج مع الرئيسي والقواعد واللوائح الصادرة وفقاً لها والتي قد يتم تعديلها من وقت لآخر (أو صياغة مماثلة يحددها البائع وفقاً لتقديره المطلق) يجب على المشتري عدم تقديم أي اعتراض أو طلب

ز) يُقر المشتري ويوافق على أن مسودة مخطط الوحدة التي تحدد أوصاف الوحدة قد تحتاج إلى استبدالها بمخطط ما آخر في نموذج تعتمد دائرة البلديات والنقل لتمكين تسجيل الوحدة. ومع مراعاة البند 7 من الشروط والأحكام العامة فيما يتعلق بأي تغييرات في مساحة الوحدة، لا يجوز للمشتري تقديم أي اعتراض أو طلب رسمي أو مطالبة بالتعويض أو التأخير في الإنجاز، فيما يتعلق بأي تغييرات في مسودة مخطط الوحدة أو مسودات المخططات المرفقة بوثائق الحوكمة

23. Master Community Management

a) The Purchaser acknowledges and agrees that:

(i) the Precinct is located within the Master Community. The Precinct comprises the residential units (including the Unit) and the Precinct Common Areas;

(ii) the Master Developer shall have the authority and shall recover the costs in respect of the Operation of the Master Community Facilities incurred by the Master Developer in the form of Master Community Service Charges which are payable in addition to, and separate and distinct from, the Precinct Service Charges payable by the Purchaser to the Precinct Manager in respect of the Operation of the Precinct Common Areas;

(iii) to ensure the efficient and effective Operation of the Master Community, including the Precinct, the Master Developer (or its nominee) shall be appointed to undertake the function of the Precinct Manager;

(iv) there are no areas or facilities within the Master Community which will be jointly owned by the owners within the Master Community;

(v) the Master Developer assumes no liability and gives no warranty to the Purchaser for the performance of the Seller's obligations;

(vi) it is intended by the Master Developer that the Master Developer shall be responsible for the Operation of the Master Community Facilities in accordance with the Master Community Declaration and the Master Developer may delegate its responsibilities for the collection of the Master Community Service Charges from the Owners to the Precinct Manager;

(vii) the Master Developer may make such changes to the Master Community Declaration and the Master Plan as required by the Competent Authorities or as considered by the Master Developer to be necessary or desirable for the benefit of the Master Community;

(viii) the Purchaser together with the Purchaser's heirs, successors-in-title, permitted successors or assigns, shall be bound by the Master Community Declaration declared by the

23. إدارة الـمج مع الرئيسي

أ) يُقر المشتري ويوافق على ما يلي:

(1) تقع المنطقة داخل الـمج مع الرئيسي. وتتكون المنطقة من الوحدات السكنية (بما في ذلك الوحدة) والأماكن المشتركة بالمنطقة؛

(2) يتمتع المطور الرئيسي بالصلاحيات، ويسترد التكاليف فيما يتعلق بتشغيل مرافق الـمج مع الرئيسي، والتي يتكدها المطور الرئيسي في شكل رسوم خدمات الـمج مع الرئيسي الواجبة السداد بالإضافة إلى وبشكل منفصل عن رسوم خدمات المنطقة والتي يجب على المشتري سدادها إلى مدير المنطقة فيما يتعلق بتشغيل الأماكن المشتركة بالمنطقة؛

(3) وضماناً للتشغيل الكفء والفعال للـمج مع الرئيسي، بما في ذلك المنطقة، يجب تعيين المطور الرئيسي (أو من يرشحه) للاضطلاع بوظيفة مدير المنطقة؛

(4) سيملكها الـمج مع ملكية مشتركة داخل الـمج مع الرئيسي؛ لا توجد أي مناطق أو مرافق داخل الـمج مع الرئيسي

(5) لا يتحمل المطور الرئيسي أي مسؤولية، ولا يقدم أي ضمان للمشتري عن أداء البائع لالتزاماته؛

(6) يعترف المطور الرئيسي أن بضطلع المطور الرئيسي بالمسؤولية عن تشغيل مرافق الـمج مع الرئيسي وفقاً لإعلان الـمج مع الرئيسي، ويجوز للمطور الرئيسي تفويض مسؤولياته لتحصيل رسوم خدمات الـمج مع الرئيسي من الـمج مع إلى مدير المنطقة؛

(7) على إعلان الـمج مع الرئيسي والمخطط الرئيسي على النحو الذي تستلزمه السلطات المختصة أو كما يراها المطور الرئيسي ضرورية أو مرغوبة لصالح الـمج مع الرئيسي؛ يجوز للمطور الرئيسي إجراء أي تغييرات وتعديلات

(8) يجب أن يلتزم المشتري وورثته أو خلفائه في الملكية أو خلفائه المسموح لهم أو المتنازل لهم بإعلان الـمج مع الرئيسي الذي أعلنه المطور الرئيسي، ويجب أن يلتزموا بإعلان الـمج مع الرئيسي في جميع الأوقات؛ و

b) Upon registration of the transfer of the Unit from the Seller to the Purchaser, the Purchaser, as a Unit Owner, shall be bound by the terms of the Governance Documents (as may be amended from time to time by the Precinct Manager, or the Master Developer, in accordance with the Applicable Laws).

c) The Purchaser agrees that when a person or entity becomes an Owner, it shall automatically become an Owner for the purposes of the Governance Documents, and when it ceases to be an Owner it shall automatically cease to be an Owner, but shall, subject to the Applicable Laws, continue to be jointly and severally liable with its heirs, personal representatives, successors and/or permitted assigns for the due performance of its obligations pursuant to the Governance Documents until such obligations are fully complied with.

d) The Purchaser acknowledges that pursuant to the Applicable Law up to and until Completion:

(i) the Seller remains the Owner of the Unit; and

(ii) the Purchaser is not the Owner of the Unit and shall have no rights in and receive no benefit from the Unit whatsoever.

e) The Purchaser is solely liable for and must pay all Service Charges, Utility Charges and other outgoings that may be levied by the Master Developer, the Precinct Manager and/or any Competent Authority (or the Seller on their behalf) on or with respect to the Unit from the Completion Date.

f) The Purchaser, together with all other Owners, indemnifies, and must keep indemnified and holds harmless, the Master Developer, the Seller and the Precinct Manager against all actions, claims, costs, damages, demands, expenses, liabilities, losses, proceedings or other liability in any way arising directly or indirectly from or otherwise in connection with the Master Developer, the Seller and the Precinct Manager undertaking their functions under the respective Governance Documents, from time to time including any costs incurred by the Master Developer or the Precinct Manager in seeking to enforce the obligations of the Owners (or their Occupiers or Invitees) under the Governance Documents.

g) To enable the efficient and effective Operation of the Master Community, there are a number of Master Community Core Services that are required to be provided by the same Supplier to the Master Community as a whole (including the Precinct).

h) In respect of each Master Community Core Service provided to the Master Community, the Precinct Manager must engage, either directly or as part of the engagement of the Supplier by the Master Developer in respect of the whole Master Community, the Supplier nominated by the Master Developer.

i) The Purchaser acknowledges and agrees that:

(i) the proposed title structure for the Master Community and Precinct is based on the Seller's current understanding as to the manner in which the Master Community Precinct shall be subdivided, operated and managed; and

(ii) the Seller may make changes to the proposed title structure for the Precinct as a result of changes to the Applicable Laws, contractual arrangements the Seller has with other parties or if the Seller considers that changes to the title structure are in the best interests of the Operation of the Precinct.

25. Precinct Leisure Facilities

a) The Purchaser acknowledges and agrees:

(i) the Precinct Leisure Facilities form part of the Precinct Common Areas and are under the Operation and responsibility of the Precinct Manager;

(ii) the Precinct Leisure Facilities are accessible by all Owners in the Precinct and the cost of Operating the Precinct Leisure Facilities forms part of the Precinct Service Charges;

ب) عند تسجيل نقل الوحدة من البائع إلى المشتري، يكون المشتري، بصفتها مالكة للوحدة، ملزمًا مباشرة بوثائق الحوكمة (التي قد يعدلها من وقت لآخر مدير المنطقة والمطور الرئيس، ذلك وفقًا للقوانين الواجبة التطبيق)

ج) الكيان مالكًا، فإنه يصبح تلقائيًا مالكًا لأغراض وثائق الحوكمة، وعندما لا يصبح مالكًا، فإنه لا يعد تلقائيًا مالكًا، ولكن يظل - وفقًا للقوانين الواجبة التطبيق - مسؤولًا بالتضامن والتكافل مع ورثته أو ممثليه الشخصيين أو خلفائه أو المنتازل لهم المسموح لهم أو جميعهم معًا عن الأداء الواجب لالتزاماته وفقًا لوثائق الحوكمة ريثما يتم الامتثال لهذه الالتزامات امتثالاً تاماً يوافق المشتري على أنه عندما يصبح الشخص أو

د) يقر المشتري بذلك وفقًا للقانون المعمول به حتى و حتى الانتهاء:

(1) يظل البائع مالكًا للوحدة:

(2) لا يكون المشتري مالكًا للوحدة، ولا يكون له أي حقوق في الوحدة، ولا يتسنى له الحصول على أي فائدة منها على الإطلاق

هـ) سداد جميع رسوم الخدمات ورسوم المرافق والمصروفات الأخرى التي قد يفرضها المطور الرئيسي أو مدير المنطقة أو أي سلطة مختصة (أو البائع نيابة عنهم) أو جميعهم معًا عن الوحدة أو فيما يتعلق بها اعتباراً من تاريخ الإنجاز يسطع المشتري وحده بالمسؤولية عن، ويجب عليه

و) يلتزم المشتري، جنباً إلى جنب مع جميع الملاك الآخرين، بتعويض المطور الرئيسي والبائع ومدير المنطقة، وإبقائهم معوضين في جميع الأوقات، ويبرئ ذمتهم من جميع الدعاوى والمطالبات والتكاليف وتعويضات الأضرار والمطالب والنقبات والالتزامات والخسائر والإجراءات أو غيرها من المسؤولية القانونية بأي شكل من الأشكال الناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو فيما يتعلق بالمطور الرئيسي والبائع ومدير المنطقة الذين يقومون بوظائفهم بموجب وثائق الحوكمة ذات الصلة، وذلك من وقت لآخر بما في ذلك أي تكاليف يتكبدها المطور الرئيسي أو مدير المنطقة في السعي إلى تنفيذ التزامات الملاك (أو شاعليهم أو مدعويهم) بموجب وثائق الحوكمة

ز) لتمكين التشغيل الكفاء والفعال للمجتمع مع الرئيسي، هناك ثمة عدد من الخدمات الأساسية للمجتمع مع الرئيسي التي يتعين توفيرها للمجتمع مع الرئيسي ككل من قبل المورد نفسه (بما في ذلك المنطقة)

ح) الرئيسي يتم توفيرها إلى المجتمع مع الرئيسي، يجب على مدير المنطقة إشراك المورد الذي رشحه المطور الرئيسي، إما بشكل مباشر أو باعتباره جزءاً من إشراك المطور الرئيسي للمورد لتقديم خدمات فيما يتعلق بالمجتمع مع الرئيسي بأكملها فيما يتعلق بكل خدمة من الخدمات الأساسية للمجتمع مع

ط) يتفق المشتري ويوافق على ما يلي:

(1) يستند هيكل الملكية المقترح للمجتمع مع الرئيسي والمنطقة على الفهم الحالي للبائع فيما يتعلق بالطريقة التي سيتم بها تقسيم المنطقة في المجتمع مع الرئيسي وتشغيلها وإدارتها؛ و

(2) المقترح للمنطقة نتيجة للتغييرات في القوانين الواجبة التطبيق أو الترتيبات التعاقدية التي أبرمها البائع مع أطراف أخرى أو إذا رأى البائع أن التغييرات على هيكل الملكية في مصلحة عملية التشغيل في المنطقة يجوز للبائع إجراء تغييرات على هيكل الملكية

25. المنشآت الترفيهية بالمنطقة

أ) يتفق المشتري ويوافق على ما يلي:

(1) تُشكّل المنشآت الترفيهية بالمنطقة جزءاً من الأماكن المشتركة بالمنطقة، ويتولى مدير المنطقة تشغيلها والاضطلاع بالمسؤولية عنها

(2) يمكن لجميع الملاك في المنطقة الوصول إلى المنشآت الترفيهية بالمنطقة، وتُشكّل كل تكلفة تشغيل المنشآت الترفيهية بالمنطقة جزءاً من رسوم خدمات المنطقة؛

(iii) it must strictly comply, and use all reasonable endeavours to ensure that its Occupiers fully comply, with all Rules and the directions of the Seller and the Precinct Manager (and its employees and nominees) with respect to the use of the Precinct Leisure Facilities including the use of the associated facilities and equipment located within the Precinct Leisure Facilities;

(iv) it uses the Precinct Leisure Facilities at its own risk and indemnifies and holds the Master Developer, the Seller and the Precinct Manager (and their employees and nominees) harmless against any loss arising from the use of the Precinct Leisure Facilities;

(v) the Precinct Manager may restrict the hours of use of the Precinct Leisure Facilities in its absolute discretion, and temporarily close the Precinct Leisure Facilities (or any part thereof) for the purpose of undertaking any cleaning, repair, replacement or maintenance of the Precinct Leisure Facilities or other parts of the Precinct Common Areas; and

(vi) he Precinct Manager may suspend the Owner's right to use the Precinct Leisure Facilities if the Owner does not pay its Service Charges or is otherwise in default of its obligations under the Governance Documents.

b) The Purchaser acknowledges and agrees, as an Owner, that:

(i) the Precinct Leisure Facilities are for the exclusive use of the Owners and Occupiers in the Precinct;

(ii) the Precinct Leisure Facilities are not available for use by any Invitees of the Owners (or their Occupiers) and have not been designed to cater for such use;

(iii) notwithstanding clause 25b)(ii), the Precinct Manager may allow Invitees of the Owners (or their Occupiers) to use the Precinct Leisure Facilities during periods of low occupancy; and

(iv) should the Precinct Manager elect to allow Invitees of the Owners (or their Occupiers) to use the Precinct Leisure Facilities during periods of low occupancy, the Precinct Manager may impose such restriction upon such entry and use including, without limitation:

(A) limiting the number of Invitees that Owners (or their Occupiers) may invite;

(B) limiting the times and days that Invitees may utilise the Precinct Leisure Facilities;

(C) limiting the areas and facilities within the Precinct Leisure Facilities that are available for use by the Invitees; and

(D) charging an access fee on Invitees for the use of the Precinct Leisure Facilities.

26. Formation of Precinct Owners Association

a) The Precinct Owners Association shall be deemed to be established upon the Developer registering the first sale of a Unit in the Precinct in the Real Estate Register and the completion of all formalities for establishment of the Precinct Owners Association, including any approval of the DMT prescribed under Applicable Laws.

b) The members of the Precinct Owners Association shall be the Owners of units in the Precinct and the Master Developer in relation to unsold units in the Precinct owned by the Master Developer. The Purchaser shall, by virtue of the Unit being entered in the Real Estate Register, become a member of the Precinct Owners Association and shall be bound by the Precinct Strata Management Statement (including the constitution of the Precinct Owners Association) and the decisions and rules, if any, made by the Precinct Owners Association in accordance with Applicable Law.

(3) يجب عليه الالتزام الصارم، وبذل جميع المساعي المبذولة لضمان امتثال شاغليه : بالكامل لجميع القواعد وتوجيهات البائع ومدير المنطقة (وموظفيه وممثليه) فيما يتعلق باستخدام المنشآت الترفيهية بالمنطقة بما في ذلك استخدام المرافق والمعدات المرتبطة الموجودة داخل المنشآت الترفيهية بالمنطقة

(4) يستخدم المنشآت الترفيهية بالمنطقة على مسؤوليته المبذولة الخاصة، ويلتزم بتعويض : المطور الرئيسي والبائع ومدير المنطقة (وموظفيهم وممثليهم)، وإبقائهم معوضين في جميع الأوقات، ويبرئ ذمتهم من أي خسارة تنشأ عن استخدام المنشآت الترفيهية بالمنطقة؛

(5) الترفيهية بالمنطقة وفقاً لتقديره المطلق، وإغلاق المنشآت الترفيهية بالمنطقة (أو أي : جزء منها) مؤقتاً بغرض إجراء أي عمليات تنظيف أو إصلاح أو استبدال أو صيانة للمنشآت الترفيهية بالمنطقة أو أجزاء أخرى من الأماكن المشتركة في المنطقة؛ ويجوز لمدير المنطقة تقييد ساعات استخدام المنشآت

(6) يجوز لمدير المنطقة تعليق حق المالك في استخدام المنشآت الترفيهية بالمنطقة : إذا لم يدفع المالك رسوم الخدمات الخاصة به، أو إذا تخلف - بصورة أو بأخرى - عن الوفاء بالتزاماته بموجب وثائق الحوكمة

ب) يُقرّ المشتري ويوافق، بصفته مالِكًا، على ما يلي :

(1) المنشآت الترفيهية بالمنطقة مخصصة للاستخدام الحصري للمالكين والمقيمين في : المنطقة؛

(2) لا يُتاح لأي مدعو للمالكين (أو شاغليهم) استخدام المنشآت الترفيهية بالمنطقة : ولم تُصمم لتلبية هذا الاستخدام؛

(3) المنطقة السماح لمدعوي الـ م'لاك (أو شاغليهم) باستخدام المنشآت الترفيهية بالمنطقة : خلال فترات الإشغال المنخفض؛ وبغض النظر عن البند 25 (ب) (2)، يجوز لمدير

(4) إذا اختار مدير المنطقة السماح لمدعوي الـ م'لاك (أو شاغليهم) باستخدام المنشآت : الترفيهية بالمنطقة خلال فترات الإشغال المنخفض، يجوز لمدير المنطقة فرض أي تقييد من هذا القبيل على أي دخول واستخدام من هذا القبيل بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر

(أ) تحديد عدد المدعويين الذين يجوز للـ م'لاك (أو شاغليهم) :

(ب) تحديد الأوقات والأيام التي يجوز للمدعويين فيها استخدام المنشآت الترفيهية بالمنطقة؛

(ج) تحديد المناطق والمرافق الموجودة داخل المنشآت الترفيهية بالمنطقة المتاح للمدعويين : استخدامها؛ و

(د) فرض رسوم دخول على المدعويين لاستخدام المنشآت الترفيهية بالمنطقة :

26. تشكيل اتحاد الـ م'لاك بالمنطقة

(أ) سيعتبر اتحاد الـ م'لاك بالمنطقة قد تم تأسيسها عند قيامها المبذولة المسجل أول عملية بيع : لوحدة ما في المنطقة في السجل العقاري واستيفاء جميع الإجراءات الشكلية لتأسيس اتحاد الـ م'لاك بالمنطقة، بما في ذلك أي موافقة من دائرة البلديات والنقل على النحو المنصوص عليها بموجب القوانين الواجبة التطبيق

ب) يتكون أعضاء اتحاد الـ م'لاك بالمنطقة من أصحاب الوحدات في المنطقة والمطور : الرئيسي فيما يتعلق بالوحدات غير المباعة في المنطقة المملوكة للمطور الرئيسي. ويجب على المشتري، بموجب قيد الوحدة في السجل العقاري، أن يصبح عضواً في اتحاد الملاك بالمنطقة، ويكون ملتزماً ببيان إدارة عمليات التشغيل بالأماكن المشتركة بالمنطقة (بما في ذلك النظام الأساسي لاتحاد الملاك بالمنطقة) والقرارات والقواعد، إن وجدت، الصادرة عن اتحاد الـ م'لاك بالمنطقة وفقاً للقانون الواجب التطبيق

c) The Precinct Owners Association shall function in accordance with the Precinct Strata Management Statement (including its constitution), as approved by the DMT.

27. Governing Documents

a) The Purchaser acknowledges and agrees that the Purchaser, together with the Purchaser's Transferees, heirs, personal representatives, successors and assigns, shall:

(i) be bound by the Governance Documents and shall comply with the Governance Documents at all times from the Completion Date;

(ii) be bound by the constitution of the Precinct Owners Association and shall perform and observe their terms and conditions and rules made by them from time to time; and

(iii) abide by all decisions taken by the Precinct Owners Association in accordance with their respective constitutions.

b) The Purchaser further acknowledges and agrees that the Governance Documents have been prepared by the Seller or the Master Developer in accordance with the requirements of the DMT and other Competent Authorities. Once prepared, the Seller or the Master Developer may make such changes to the Governance Documents as required by DMT, other Competent Authorities or otherwise as considered by the Seller or the Master Developer to be necessary or desirable for the benefit of the Master Community and/or the Precinct.

c) If possible, steps will be taken so that the registration of the transfer of the title to the Unit with the DMT will be made subject to the terms of the Governance Documents in the form of a restriction. If this is not possible, the Purchaser personally and on behalf of its successors-in-title, permitted successors and assigns acknowledges, agrees and undertakes for the benefit of the Seller, the Master Developer, the Precinct Manager and the Owners that the Governance Documents are a restriction in perpetuity on the title to the Unit and are equally binding on all Owners in the Precinct.

28. Unit Permitted Use

The Purchaser acknowledges and agrees that:

a) neither the Purchaser nor any Occupier shall lease or otherwise grant any occupational rights to third parties in respect of a Unit on a Short-Term Basis or as part of any Shared Occupancy Plan or the like at any time and all leases of a Unit must contain a provision that prevents further sub-leasing of the Unit by the tenant;

b) no lease may be granted at any time to a bachelor or an unmarried single person; and

c) the Purchaser must not, and shall procure that its Occupiers will not, use the parking in their Unit other than for the parking of vehicles and must comply with the Precinct Statement and the directions of the Precinct Manager in respect parking at all times.

29. Master Charges Community Service

a) The Master Developer shall have the authority and shall recover the costs in respect of the Operation of the Master Community Facilities incurred by the Master Developer in the form of Master Community Service Charges which are payable by the Purchaser to the Master Developer in respect of the Operation of the Master Community.

b) The Purchaser shall be liable for and must pay the Master Community Service Charges without any deduction, set-off or other withholding whatsoever from the Completion Date and agrees that the Purchaser has a continuing obligation (together with all the other Owners in the Master Community) to contribute towards the expenses for the Operation of the Master Community which contribution shall be included in the Purchaser's Service Charges.

ج) يجب أن يؤدي اتحاد الملاك بالمنطقة وظائفه وفقاً لبيان إدارة عمليات التشغيل بالأماكن المشتركة بالمنطقة (بما في ذلك النظام الأساسي لها)، بالكيفية التي تعتمد دوائر البلديات والنقل.

27. المستندات الواجبة التطبيق والالتزام بها

أ) المنقول إليهم الملكية من المشتري وورثته وممثليه الشخصيين وخلفائه والمتنازل لهم بأنهم بأنه سيتوجب عليهم أن يوافقوا على أنه، جنباً إلى جنب مع

(1) تاريخ الإنجاز؛ الالتزام بوثائق الحوكمة في جميع الأوقات اعتباراً من :

(2) الالتزام بالنظام الأساسي لاتحاد الملاك بالمنطقة، وأن ينفذوا ويراعوا الشروط والأحكام والقواعد التي يضعونها من وقت لآخر ؛ و

(3) الالتزام بكافة القرارات التي يتخذها اتحاد الملاك بالمنطقة وفقاً للأنظمة الأساسية الخاصة بكل منهم

ب) أعدها البائع أو المطور الرئيسي وفقاً لمتطلبات دائرة البلديات والنقل والسلطات المختصة الأخرى. وبمجرد إعدادها، يجوز للبائع أو المطور الرئيسي إجراء أي تغييرات على وثائق الحوكمة على النحو الذي تسليطه دائرة البلديات والنقل أو السلطات المختصة الأخرى أو بخلاف ذلك على النحو الذي يراه البائع أو المطور الرئيسي ضرورياً أو مرغوباً فيه لصالح المجمع مع الرئيسي أو المنطقة أو كليهما معاً في موافق المشتري ويوافق أي ضاماً على أن وثائق الحوكمة قد

ج) ستتخذ خطوات، إذا كان ذلك ممكناً، بحيث يكون تسجيل نقل ملكية الوحدة لدى دائرة البلديات والنقل خاصاً بشروط ووثائق الحوكمة في شكل قيود. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فإن المشتري شخصياً وبالنيابة عن خلفائه في الملكية، وخلفائه المسموح لهم والمتنازل لهم يقرب ويوافق ويتعهد لصالح البائع والمطور الرئيسي ومدير المنطقة والملاك أن وثائق الحوكمة هي قيود إلى الأبد على ملكية الوحدة، وهي ملزمة بالتساوي لجميع الملاك في المنطقة

28. الاستعمال المسموح به للوحدة

يقرب المشتري ويوافق على ما يلي:

أ) لا يجوز للمشتري أو أي شاغل أن يؤجر أو يمنح أي حقوق إشغالية للغير فيما يتعلق بأي وحدة ما على أساس قصير الأجل أو باعتباره جزءاً من أي خطة إشغال مشتركة أو ما شابه ذلك في أي وقت، ويجب أن تحتوي جميع عقود إيجار الوحدة على بند يمنع قيام المستأجر بتأجير الوحدة من الباطن؛

ب) لا يجوز منح عقد إيجار في أي وقت لشخص عازب أو شخص غير متزوج؛ و :

ج) يُحظر على المشتري استخدام، ويجب عليه التأكد من أن شاغليه، لن يستخدموا موقف صف السيارات في وحدتهم بخلاف مواقف المركبات، ويجب عليه الالتزام ببيان المنطقة وتوجيهات مدير المنطقة فيما يتعلق بوقوف وصف السيارات في جميع الأوقات

29. رسوم خدمات المجمع مع الرئيسي

أ) يتمتع المطور الرئيسي بالصلاحيات، ويسترد التكاليف التي يتكبدها فيما يتعلق بتشغيل مرافق المجمع مع الرئيسي في شكل رسوم خدمات المجمع مع الرئيسي التي يجب على المشتري سدادها إلى المطور الرئيسي فيما يتعلق بتشغيل المجمع مع الرئيسي

ب) خدمات المجمع مع الرئيسي دون أي خصم أو مقاصة أو استقطاع آخر على الإطلاق من تاريخ الإنجاز، ويوافق على أن المشتري عليه التزام مستمر (مع جميع الملاك الآخرين في المجمع مع الرئيسي) بالمساهمة في نفقات تشغيل المجمع مع الرئيسي والتي سيتم تضمينها في رسوم خدمات المشتري. يكون المشتري مسؤولاً عن ويجب عليه سداد رسوم

c) If the Seller has paid any Master Community Service Charges or other any fees or charges paid to any other Competent Authority or third party supplier (including any connection fees), that are attributable to, or proportionally attributable to the Unit, for a period that extends beyond the Completion Date, the Purchaser must reimburse the Seller for its proportionate share of such charges (as determined by the Seller acting reasonably) and these amounts are payable to the Seller on the Completion Date.

30. Service Charges Calculation

a) The Purchaser acknowledges and agrees that it is intended by the Seller that the Precinct shall be managed and operated in an efficient and cost-effective manner with an appropriate level of services to enable the Precinct to be maintained to a suitably high standard and that the Precinct Service Charges shall be sufficient to cover the costs of maintaining the Precinct to such a standard.

b) The Purchaser shall be liable for and must pay the Service Charges without any deduction, set-off or other withholding whatsoever from the Completion Date (whether or not the Purchaser has completed this Agreement or is the Owner) and agrees that:

(i) the Purchaser has a continuing obligation to contribute towards the expenses for the Operation of the Precinct Common Areas generally calculated and payable in accordance with the provisions of the Precinct Statement including an obligation to contribute to the General Fund and the Reserve Fund established by the Precinct Manager with respect to the Precinct Common Areas; and

(ii) the Purchaser has a continuing obligation (together with all the other owners in the Master Community) to contribute towards the Master Community Service Charges calculated and payable in accordance with the provisions of the Master Community Declaration.

c) For the avoidance of doubt, the Service Charges that shall be payable by the Purchaser to the Precinct Manager shall include the Purchaser's share of the Master Community Service Charges attributable to the Precinct.

d) If the Seller has paid any Service Charges or has paid any fees or charges to any other Competent Authority or third party supplier (including any connection fees and security deposits that are attributable to, or proportionally attributable to the Unit) for a period that extends beyond the Completion Date, the Purchaser must reimburse the Seller for its proportional share of such charges (as determined by the Seller acting reasonably) and these amounts are payable to the Seller on Completion and such amount may be included in the First Provisional Precinct Service Charge.

31. Estimated Precinct Service Charge Rate and First Provisional Precinct Service Charge

a) The Seller has provided an Estimated Precinct Service Charge Rate which reflects the Seller's current estimation as to the rate by which Precinct Service Charges will be calculated following the Anticipated Completion Date.

b) The Seller discloses and the Purchaser acknowledges and agrees that the Seller may vary the Estimated Precinct Service Charge Rate prior to the Completion Date to reflect the actual rate upon which the First Provisional Precinct Service Charge will be raised, which, for the avoidance of doubt, may be higher than the Estimated Precinct Service Charge Rate.

c) The Seller shall endeavour to advise the Purchaser of the First Provisional Precinct Service Charge as soon as practicable following the service of the Completion Notice. The Purchaser must pay the First Provisional Precinct Service Charge to the Seller in full and in advance on Completion.

d) If, upon determination of the actual expenses of the Seller (or the Precinct Manager (if legally appointed)) for the period from the Completion Date to the end of the Precinct Service Charge Period, the Purchaser's Precinct Service Charges:

(ج) أو أي رسوم أو مصروفات أخرى تكون مدفوعة إلى أي سلطة مختصة أخرى أو مورد من الغير (بما في ذلك أي رسوم للتوصيلات)، والتي تُعزى إلى الوحدة أو تُعزى إليها بشكل تناسبي، لفترة تمتد بعد تاريخ الإنجاز، يجب على المشتري أن يُعوض البائع عن حصته التناسبية من هذه الرسوم (على النحو الذي يحدده البائع الذي يتصرف بشكل معقول)، وتكون هذه المبالغ واجبة السداد للبائع في تاريخ الإنجاز. إذا قام البائع بدفع أي رسوم لخدمات الـ مع الرئيسي

30. احتساب رسوم الخدمات

(أ) يُقر المشتري ويوافق على أن البائع ينوي إدارة المنطقة وتشغيلها بكفاءة وبفعالية من حيث التكلفة بمستوى مناسب من الخدمات لتمكين صيانة المنطقة بمستوى عالٍ مناسب، وأن رسوم خدمات المنطقة يجب أن تكون كافية لتغطية تكاليف صيانة المنطقة وفقاً لهذا المستوى.

(ب) يكون المشتري مسؤولاً عن تسديد رسوم الخدمات دون أي خصم أو مفاصة أو أي اقتطاع آخر من تاريخ الإنجاز (سواء كان المشتري قد أكمل التزاماته بموجب الاتفاقية الماثلة أم لا وسواء كان المشتري المالك للوحدة أم لا) ويوافق على ما يلي:

(1) يتحمل المشتري التزاماً مستمراً بالمساهمة في نفقات تشغيل الأماكن المشتركة بالمنطقة، والتي يجب احتسابها وسدادها بشكل عام وفقاً لأحكام بيان المنطقة، بما في ذلك الالتزام بالمساهمة في الصندوق العمومي والصندوق الاحتياطي الذي يُنشئه مدير المنطقة فيما يتعلق بالأماكن المشتركة بالمنطقة؛ و

(2) يتحمل المشتري (بالاشتراك مع الـ م'لاك الآخرين في الـ مع الرئيسي) بالمساهمة في رسوم خدمات الـ مع الرئيسي التي تُحتسب وتكون واجبة السداد وفقاً لأحكام إعلان الـ مع الرئيسي

(ج) ودرءاً للشك، تشمل رسوم الخدمة التي يجب أن يُسدها المشتري إلى مدير المنطقة حصة المشتري في رسوم خدمات الـ مع الرئيسي المنسوبة إلى المنطقة

(ب) الإنجاز، يجب على المشتري أن يُعوض البائع عن حصته النسبية من هذه الرسوم (على النحو الذي يحدده البائع بشكل معقول)، وتكون هذه المبالغ واجبة السداد للبائع عند الإنجاز، وقد يتم تضمين هذا المبلغ في رسوم الخدمات المؤقتة الأولى بالمنطقة رسوم أو مصروفات إلى أي سلطة مختصة أخرى أو مورد من الغير (بما في ذلك أي رسوم للتوصيلات ومبالغ تأمين تُعزى إلى الوحدة أو تُعزى نسبياً إليها) لفترة تمتد إلى ما بعد في تاريخ إذا كان البائع قد سدد أي رسوم خدمات أو دفع أي

31. الخدمات المبدئية الأولى للمنطقة السعر التقديري لرسوم خدمات المنطقة ورسوم

(أ) سيفرض البائع سعراً تقديرياً لرسوم الخدمات بالمنطقة بما يعكس تقدير البائع الحالي فيما يتعلق بالسعر الذي سيتم من خلاله احتساب رسوم خدمات المنطقة بعد تاريخ الإنجاز المتوقع

(ب) يُفصح البائع، ويُقر المشتري ويوافق على أنه يجوز للبائع تغيير السعر التقديري لرسوم خدمات المنطقة قبل تاريخ الإنجاز بما يعكس السعر الفعلي الذي سيتم بناءً عليه احتساب رسوم الخدمات المبدئية الأولى للمنطقة، والتي درءاً للشك، قد تكون أعلى من السعر التقديري لرسوم الخدمات بالمنطقة

(ج) المبدئية الأولى للمنطقة في أقرب وقت ممكن بعد إرسال إشعار الإنجاز. ويجب على المشتري سداد رسوم الخدمات المبدئية الأولى للمنطقة للبائع بالكامل ومقدماً عند الإنجاز ببذل البائع مساعيه لإبلاغ المشتري برسوم الخدمات

(د) عند تحديد النفقات الفعلية للبائع (أو مدير المنطقة (إذا تم تعيينه قانونياً)) للفترة من - تاريخ الإنجاز وحتى نهاية فترة رسوم الخدمات بالمنطقة في حال إذا كانت رسوم الخدمات بالمنطقة للمشتري

(i) exceed the amount already paid as the First Provisional Precinct Service Charge, the Purchaser must pay the excess to the Seller (or the Precinct Manager if legally formed), on demand; or

(ii) are less than the amount already paid as the First Provisional Precinct Service Charge, the Seller (or the Precinct Manager if appointed) shall credit the excess to the Purchaser against the next payment of Precinct Service Charges.

32. Service Charge Default

a) The Purchaser acknowledges and agrees that if the Purchaser fails to pay the Precinct Service Charges:

(i) the Precinct Manager may, without prejudice to their respective rights under Applicable Law, withdraw certain services to the Unit and restrict access to the Precinct Common Areas; and

(ii) no Disposal of the Unit may be effected and the Purchaser may not Lease the Unit, and for this purpose the Seller, the Master Developer and/or the Precinct Manager may, without prejudice to their respective rights under Applicable Law, withhold the provision of a Clearance Certificate and/or prevent any purported tenant or Transferee from access to the Precinct and the Master Community in accordance with the Governance Documents, until such time as the Precinct Service Charge (and any charges and compensation imposed by the Seller, the Master Developer and/or the Precinct Manager for late payment) are paid in full.

33. Taxes and Utility Charges

a) If any Taxes or Utility Charges have been paid by the Seller in respect of the Unit (or proportionally in respect of the Unit) that extend for a period beyond the Completion Date, the Purchaser shall reimburse the Seller the proportion of such amount applicable to the period after the Completion Date, on Completion and such amount may be included within the First Provisional Precinct Service Charge.

b) If required by the Seller or the Utility Provider, the Purchaser must enter into end user agreements with the Utility Provider or any agent appointed by the Seller or Utility Provider to collect Utility Charges attributable to the Unit.

c) The Purchaser shall indemnify and keep indemnified and hold the Seller (and the Master Developer and Precinct Manager) harmless, against all actions, costs, claims, damages, demands, expenses, liabilities, losses and proceedings whatsoever arising from the Purchaser's failure to pay all Taxes and Utility Charges to the Competent Authority or Utility Provider as may be due and payable by the Purchaser in respect of the Unit.

d) The Purchaser acknowledges and agrees that the Purchase Price does not include any Value Added Tax and, in the event that Value Added Tax is imposed by the Competent Authorities on the sale of the Unit from the Seller to the Purchaser, the Purchaser shall be solely liable to pay such Value Added Tax in addition to the Purchase Price which amount shall be payable by the Purchaser to the Seller upon Completion or otherwise as required by the Competent Authorities.

34. Information and Technology Services

a) The Seller discloses and the Purchaser acknowledges that all Information and Communication Technology Services within the Master Community may be provided exclusively by the Master Developer (or its nominated provider) and the Purchaser (together with all other Owners) may be required to enter into agreements with the Master Developer whereby:

(i) the Master Developer (or its affiliate or nominated provider) will exclusively provide or procure the provision of the ICT Infrastructure necessary to supply the Information and Communication Technology Services to the Master Community;

(1) تُجاوز المبلغ المدفوع بالفعل باعتباره رسوم الخدمات المبينة الأولى للمنطقة ، فيجب على المشتري سداد الفائض إلى البائع (أو مدير المنطقة إذا تم تشكيله بشكل قانوني)، عند الطلب؛ أو

(2) أقل من المبلغ المدفوع بالفعل باعتباره رسوم الخدمات المبينة الأولى للمنطقة ، فيجب على البائع (أو مدير المنطقة إذا تم تعيينه) إضافة الفائض إلى رصيد المشتري مقابل الدفعة التالية لرسوم خدمات المنطقة

32. التخلف عن سداد رسوم الخدمات

(أ) يُقرّ المشتري ويوافق على أنه إذا تخلف المشتري عن سداد رسوم خدمات المنطقة، فانه :

(1) يجوز لمدير المنطقة، دون الإخلال بحقوقه بموجب القانون الواجب التطبيق، سحب بعض الخدمات المقدمة إلى الوحدة، وتقييد الوصول إلى الأماكن المشتركة بالمنطقة، و

(2) للمشتري تأجير الوحدة، ولهذا الغرض يجوز للبائع و/أو المطور الرئيسي و/أو مدير المنطقة دون المساس بحقوق كل منهم بموجب القانون الواجب التطبيق- حجب تقديم شهادة براءة ذمة و/أو منع أي مستأجر أو منقول إليه ملكية مزعوم من الوصول إلى المنطقة والتمتع مع الرئيسي وفقاً لوثائق الحوكمة، وذلك ريثما تُسدد رسوم خدمات المنطقة (وأي رسوم وتعويضات يفرضاها البائع و/أو المطور الرئيسي و/أو مدير المنطقة بسبب التأخر في السداد) بالكاملاً يجوز للمشتري التصرف في الوحدة، ولا يجوز

33. الضرائب ورسوم خدمات المرافق

(أ) بالوحدة (أو بشكل تناسبي فيما يتعلق بالوحدة) تمتد لفترة ما بعد تاريخ الإنجاز، فيجب على المشتري أن يدفع للبائع بتاريخ الإنجاز قيمة هذه المبالغ المفروضة بعد تاريخ الإنجاز، وقد يتم تضمين هذا المبلغ ضمن رسوم الخدمات المؤقتة الأولى بالمنطقة إذا دفع البائعاً. يُضر أنباء ورسوم المرافق المتعلقة

(ب) لتحويل رسوم خدمات المرافق التي تُعزى إلى الوحدة والمرافق أو أي وكيل يعينه البائع أو مزود خدمات للمرافق إذا استلزم البائع أو مزود خدمات المرافق ذلك، يجب على المشتري إبرام اتفاقيات المستخدم النهائي مع مزود خدمات

(ج) ومدير المنطقة) وإبقائهم معوضين في جميع الأوقات، ويبرء ذمتهم من جميع الدعاوى والتكاليف والمطالبات وتعويضات الأضرار والمطالب والنقبات والالتزامات والخسائر والإجراءات القانونية الناشئة عن تخلف المشتري عن سداد جميع الضرائب ورسوم خدمات المرافق المستحقة للسلطة المختصة أو مزود خدمات المرافق، والتي قد تكون مستحقة ويجب على المشتري سدادها فيما يتعلق بالوحدة يلتزم المشتري بتعويض البائع (والمطور الرئيسي

(د) يُقرّ المشتري ويوافق على أن سعر الشراء لا يشمل أي ضريبة قيمة مضافة، وفي حالة فرض السلطات المختصة لضريبة القيمة المضافة على بيع الوحدة من البائع إلى المشتري، يكون المشتري مسؤولاً لوحده عن دفع ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى سعر الشراء، وهو المبلغ الذي يجب أن يدفعه المشتري للبائع عند الإنجاز، أو بخلاف ذلك حسب ما تستلزمه السلطات المختصة

34. الخدمات التكنولوجية والمعلوماتية

(أ) تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل المجتمع مع الرئيسي قد يوفرها المطور الرئيسي (أو مزود الخدمات الذي يعينه) حصرياً، وقد يُطلب من المشتري (جنب إلى جنب جميع الملاك الآخرين) إبرام اتفاقيات مع المطور الرئيسي، حيثما سيكون بموجبها ما يلي: فيصح البائع، ويُقرّ المشتري بأن جميع خدمات

(1) سيقوم المطور الرئيسي (أو الشركة التابعة له أو مزود الخدمات التي يعينه) حصرياً بتوفير أو ضمان توفير الخدمات العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تكون لازمة لتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمجتمع الرئيسي؛

(ii) the Seller will grant to the Master Developer any easements necessary to permit the Master Developer to install and maintain the ICT Infrastructure in respect of the Master Community including the Precinct. The Purchaser acknowledges that the Precinct and title to the Precinct will be subject to easements, restrictions and rights of way in favour of the Master Developer;

(iii) the Seller will provide to the Master Developer such physical structure(s) on or within the Precinct within which the ICT Infrastructure shall be contained; and

(iv) the Master Developer shall permit the Purchaser (together with all other Owners) to access and use the ICT Infrastructure to receive the supply of Information and Communication Technology Services.

b) The Purchaser (together with all other Owners) shall be liable for all connection fees and annual maintenance and service fees to the Master Developer in consideration for the Master Developer providing the Information and Communication Technology Services to the Precinct.

35. Restrictions on Disposals

a) The Purchaser, as well as each Transferee, must not, prior to Completion, enter into any Disposal, or market the Unit for Disposal, unless all of the following conditions have been fulfilled:

- the Purchaser has paid to the Seller not less than twenty percent (20%) of the Purchase Price;

- the Purchaser is not in breach of any of its covenants, warranties and obligations under this Agreement;

- the Transferee has paid the Seller the Seller's Administration Fee;

- the Purchaser has obtained the prior written approval of the Master Developer, if applicable, and the Seller to the Disposal and has obtained a Clearance Certificate;

- the Purchaser pays the Registration Fees and any other fees, charges and other costs and expenses payable in respect of the Disposal including all Registration Fees and any fees or charges which are levied upon the Seller;

- the Disposal relates to the whole of the Unit and is in accordance with the Applicable Law including any requirements of the DMT;

- the Transferee has executed the Declaration of Adherence and Acknowledgement;

- the Purchaser and the Transferee have entered into such documentation as the Seller requires in respect of the Disposal and the Purchaser releases the Seller from and against any liability in respect of this Agreement;

- should the Seller so require, the Purchaser has provided the Seller with copies of all documents relating to the transaction between the Transferee and the Purchaser; and

- where the Purchaser is a company or other entity, prior to any Change of Control, the Purchaser has supplied a notice duly signed by all the directors (or other officers or beneficiaries) of the Purchaser to the Seller informing it of the intended Change of Control:

(i) following any Change of Control, the Purchaser provides copies of its corporate or other records to the Seller as the Seller may require in its absolute discretion to confirm the Purchaser's share or Unit holding or control;

(ii) the Purchaser has supplied the Seller with a copy of (where applicable) its current commercial licences, latest list of share or Unit holders, certificate from the company registrar confirming that the Purchaser is currently registered and any other documents that the Seller may require in its absolute discretion; and

(2) ضرورية للسماح للمطور الرئيسي بتركيب الخدمات العامة لتكنولوجيا المعلومات (المعلومات والاتصالات، وصيانتها فيما يتعلق بالمشروع مع الرئيسي بما في ذلك المنطقة. ويُقر المشتري بأن المنطقة وملكية المنطقة سوف تخضع لحقوق الارتفاق والتقييدات وحقوق المرور لصالح المطور الرئيسي؛ سيتم منح البائع المطور الرئيسي أي حقوق ارتفاق

(3) على البائع أن يقدم للمطور الرئيسي مثل هذا الهيكل (الهيكل المادي) في المنطقة أو داخلها والتي يجب أن تحتوي على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ و

(4) جميع الـملاك الآخرين) بالوصول إلى الخدمات العامة لتكنولوجيا المعلومات (المعلومات والاتصالات، واستخدامها لتزويده بخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يسمح المطور الرئيسي للمشتري (جنب إلى جنب

ب) يكون المشتري (جنب إلى جنب جميع الـملاك الآخرين) مسؤولاً عن جميع رسوم التوصيلات ورسوم الصيانة والخدمات السنوية للمطور الرئيسي مقابل قيام المطور الرئيسي بتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمنطقة

35. التقييدات المفروضة على عمليات التصرف في الوحدة

أ) لا يجوز للمشتري، وكذلك كل من نقلت ملكية الوحدة (المشتري) إليه، قبل تاريخ الإنجاز: بيع أو التنازل عن الوحدة أو تسويقها ما لم يتم استيفاء جميع الشروط التالية

- أن يكون المشتري قد دفع للبائع ما لا يقل عن عشرين بالمائة (20%) من سعر الشراء؛

- أن لا يكون المشتري منتهكاً لأي من تعهداته وضمائنه التعاقدية والتزاماته بموجب الاتفاقية الماثلة؛

- دفع المنقول إليه الملكية الرسوم الإدارية للبائع؛

- أن يستصدر المشتري موافقة خطية مسبقة من المطور الرئيسي، إن أمكن، ومن البائع على التصرف في الوحدة، وأن يكون قد حصل على شهادة براءة ذمة؛

- ومصاريف أخرى وتكاليف ومصروفات أخرى واجبة السداد فيما يتعلق بالتصرف في الوحدة، بما في ذلك جميع رسوم التسجيل وأي رسوم أو مصروفات تُفرض على البائع؛ أن يُسند المشتري رسوم التسجيل وأي رسوم

- أن تتعلق عمليات التصرف في الوحدة بالوحدة (المشتري) بأكملها، وتتوافق مع القانون الواجب التطبيق بما في ذلك أي متطلبات من دائرة البلديات والنقل

- بوثائق الحوكمة بأن الوحدة قد سُلمت وفقاً للاتفاقية؛ وأن يوقع المنقول إليه الملكية إقرار الاعتراف والالتزام

- التي يطلبها البائع فيما يتعلق بالتصرف في الوحدة، ويعفي المشتري البائع من أي مسؤولية فيما يتعلق بالاتفاقية الماثلة؛ أن يبرم المشتري والمنقول إليه الملكية المستندات

- إذا طلب البائع ذلك، قيام المشتري بتزويد البائع بنسخة من جميع المستندات المتعلقة بالمعاملة بين المنقول إليه والمشتري؛ و

- إذا كان المشتري شركة أو كيان آخر، قبل إجراء أي تغيير في السيطرة، أن يقدم المشتري إشعاراً موقفاً عليه على النحو الواجب بتوقيعات جميع أعضاء مجلس إدارة المشتري (أو المسؤولين أو المستفيدين الآخرين) للبائع لإبلاغه بالتغيير المنوي في السيطرة

(1) وذلك بعد أي تغيير في السيطرة، يُقدّم المشتري نسخاً من سجلات الشركة أو أي سجلات أخرى للبائع على النحو الذي يستلزمه البائع وفقاً لتقديره المطلق لتأكيد حصة المشتري أو حيازة أو السيطرة على الوحدة؛

(2) يقتضي الحال من تراخيصه التجارية الحالية، وآخر قائمة حديثة لحاملي الأسهم أو ملاك الوحدة وشهادة من أمين سجل الشركات تؤكد على تسجيل المشتري في الوقت الحالي، وتقديم أي مستندات أخرى قد يستلزمها البائع وفقاً لتقديره المطلق؛ وأن يكون المشتري قد قام بتزويد البائع بنسخة (حسبما

(iii) no Change of Control shall be permitted that results in the Purchaser being in breach of its covenants, warranties or obligations under this Agreement or Applicable Law.

b) The Purchaser acknowledges and agrees that any Disposal that is not made strictly in accordance with this clause 35 shall be null and void.

c) The Purchaser, as well as each Transferee, must not, after Completion, enter into any Disposal, or market the Unit for Disposal, unless all of the following conditions have been fulfilled:

(i) the Disposal is in accordance with the terms and conditions of the Governance Documents and the Purchaser is not in breach of any of its obligations under the Governance Documents;

(ii) the Purchaser is not in breach of any of its obligations under this Agreement;

(iii) the Purchaser has obtained a Clearance Certificate confirming that the Purchaser is not in breach of any of its obligations under the Governance Documents including the payment of all Service Charges;

(iv) the Purchaser pays all fees, charges and other costs and expenses payable in respect of the Disposal;

(v) the Transferee has paid to the Seller the Seller's Administration Fee;

(vi) the Disposal is in respect of the entire Unit;

(vii) the Disposal is in accordance with the Applicable Law including any regulations of the DMT; and

(viii) the Transferee has executed the Deed of Adherence in accordance with the Master Community Declaration and a Declaration of Adherence and Acknowledgement.

36. Termination

a) In the event of termination of this Agreement by the Purchaser under clause 8 of the General Terms and Conditions, the Seller will:

(i) return to the Purchaser the Instalments Paid by the Purchaser to the effective date of such termination; and

b) The Purchaser agrees that the compensation paid under this clause 36 constitutes the Purchaser's sole remedy in the event of termination of this Agreement by the Purchaser and, to the extent permitted by Applicable Law, the Purchaser waives any and all of the Purchaser's rights to claim against the Seller for (and releases and discharges the Seller with respect to) any specific performance and any further compensation, costs, damages, expenses, fees, levies, losses, taxes or other liabilities whatsoever.

c) The Seller and the Purchaser hereby agree that the Purchaser's rights pursuant to this clause 36 and clause 8 of the General Terms and Conditions will not apply in the event that the Seller is prevented from fulfilling its obligation under this Agreement due to any Force Majeure Event or any Foreign Delay Event.

37. Purchaser's Default

a) Subject to Applicable Law and the requirements of the DMT (and any other Competent Authority) including complying with the DMT's termination procedures and notice requirements, the Seller has the right (but not the obligation) to terminate this Agreement, without reference to any court or other order, by giving written notice to the Purchaser if any of the following occurs:

(i) he Purchaser breaches any of its obligations under this Agreement including the Purchaser fails to pay the Instalments or other monies payable under this Agreement on its due date for payment, and fails to remedy such breach within thirty (30) calendar days of receipt of notice of such breach by the Seller;

(3) المشتري منتهكاً لتعهداته و ضماناته التعاقدية والنزاعات بموجب الاتفاقية الماثلة أو (3) القانون الواجب التطبيق. لا يُسَمَح بأي تغيير في السيطرة مما ينجم عنه أن يكون

(ب) يُقَرَّر المشتري ويوافق على أن يُعتبر أي تصرف في الوحدة لا يتم وفقاً للبند (35) لاغياً وباطلاً

(ج) الإنجاز، إبرام في أي تصرف في الوحدة، أو تسويق الوحدة للتصرف فيها، ما لم يتم استيفاء جميع الشروط التالية: لا يجوز للمشتري وكل منقول إليه الملكية، بعد

(1) كان التصرف في الوحدة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في وثائق الحوكمة، وألا يخالف المشتري أيًا من التزاماته المنصوص عليها في وثائق الحوكمة؛

(2) ألا يخالف المشتري أيًا من التزاماته بموجب الاتفاقية الماثلة؛

(3) أنه لم ينتهك أيًا من التزاماته بموجب وثائق الحوكمة بما في ذلك سداد جميع الرسوم والخدمات، أن يكون المشتري قد استصدر شهادة براءة ذمة تؤكد

(4) أن يُسَدَّد المشتري جميع الرسوم والمصاريف وغيرها من التكاليف؛ والمصروفات الأخرى الواجبة السداد فيما يتعلق بالتصرف في الوحدة؛

(5) أن يكون المنقول إليها الملكية قد سُدَّد للرباع الرسوم الإدارية للرباع؛

(6) أن يكون التصرف في الوحدة يتعلق بالوحدة بالكامل؛

(7) أن يكون التصرف في الوحدة وفقاً للقانون الواجب التطبيق بما في ذلك أي لوائح تصدرها دائرة البلديات والنقل؛ و

(8) أن يكون المنقول إليه الملكية قد حُرِّرَ صك الالتزام وفقاً لإعلان المجمع الرئيسي وإقرار الاعتراف والالتزام بوثائق الحوكمة بأن الوحدة قد سلمت وفقاً للاتفاقية

36. الإنهاء

(أ) في حالة إنهاء المشتري للاتفاقية الماثلة بموجب البند (8) من الشروط والأحكام العامة، فيقوم البائع بما يلي

(1) رد الأقساط التي دفعها المشتري إلى المشتري حتى وقت الإنهاء؛ و

(ب) يوافق المشتري على أن التعويض الذي يُدفع بموجب البند المائل 36 بمثابة سبيل الانتصاف والتعويض الوحيد للمشتري في حالة إنهاء المشتري للاتفاقية الماثلة، ويتنازل المشتري، إلى الحد الذي يسمح به القانون الواجب التطبيق، عن أي وجميع حقوق المشتري لرفع دعوى ضد البائع (ويعفي البائع ويبرئ ذمته فيما يتعلق) بأي تنفيذ عيني وأي تعويضات أو تكاليف أو تعويضات أو نفقات أو رسوم أو ضرائب أو خسائر أو ضرائب أو التزامات أخرى على الإطلاق

(ج) اتفق البائع والمشتري بموجب الاتفاقية الماثلة على عدم سريان حقوق المشتري وفقاً للبند المائل 36 والبند 8 من الأحكام والشروط العامة في حالة منع البائع من الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية الماثلة بسبب أي حدث قوة قاهرة أو حدث تأخير خارجي

37. تخلف المشتري

(أ) البلديات والنقل (وأي سلطة مختصة أخرى) بما في ذلك الامتثال لإجراءات الإنهاء؛ ومتطلبات الإشعار الخاصة بدائرة البلديات والنقل، فيكون للبائع الحق في (ولكن ليس عليه الالتزام ب) إنهاء الاتفاقية الماثلة، دون الرجوع إلى أي محكمة أو أمر آخر، عن طريق تقديم إشعار كتابي إلى المشتري في حالة حدوث أي مما يلي: مع مراعاة القانون الواجب التطبيق ومتطلبات دائرة

(1) أي مخالفة من هذا القليل في غضون ثلاثون (30) يوماً ميلادياً من استلام إشعار البائع بأي مخالفة من هذا القليل؛ إذا تخلف المشتري عن أداء أي من التزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية الماثلة بما في ذلك تخلف المشتري عن سداد الأقساط أو أي مبالغ أخرى واجبة السداد بموجب الاتفاقية الماثلة في تاريخ استحقاقها، وتخلّفه عن تصحيح وتدارك

(ii) proceedings for bankruptcy, insolvency, liquidation, voluntary restructuring or general assignment for the benefits of the Purchaser's creditors have been initiated by or against the Purchaser;

(iii) a permanent receiver or trustee in respect of Purchaser's assets has been appointed and such permanent receiver or trustee is not discharged within fourteen (14) calendar days from the day of such appointment;

(iv) any proceedings similar to the proceedings specified in clause 37a(ii) and clause 37a(iii) have been initiated by or against the Purchaser;

(v) the Purchaser refuses to sign any paperwork, documents and agreements as may be required by the Seller in accordance with this Agreement or the Competent Authorities from time to time, and fails to remedy such breach within thirty (30) calendar days of receipt of notice of such breach by the Seller;

(vi) the Purchaser ceases to be entitled to own freehold title to the Unit under Applicable Law and is unable to cure its breach of warranty contained in clause 43(a) on or before the Completion Date; or

(vii) the Purchaser fails to cooperate with the Seller or does not meet the requirements imposed by the Seller in relation to the screening of origin of funds referred to in clause 13(e).

b) In the case of such termination by the Seller pursuant to clause 37:

(i) the Agreed Termination Amount shall be absolutely forfeited to the Seller as pre- estimated liquidated damages;

(ii) the Purchaser agrees that such forfeiture referred to in clause 37b(i) constitutes a genuine pre-estimate of damages suffered by the Seller as a result of such breach by the Purchaser and irrevocably authorises the Seller to deduct the Agreed Termination Amount from the Instalments Paid to the extent that sufficient funds are available to do so;

(iii) the Purchaser unconditionally and irrevocably undertakes that, if the Instalments Paid are insufficient to pay the Agreed Termination Amount in accordance with clause 37b(i), the Purchaser must immediately pay to the Seller an amount equivalent to such shortfall which shall be considered to be a debt payable to the Seller on demand;

(iv) the Purchaser agrees that any balance of the Instalments Paid that is lawfully due to be refunded by the Seller to the Purchaser shall not be refunded until the Seller has procured the sale of the Unit to an alternative purchaser (or such other time period as is prescribed by Applicable Law); and

(v) the Purchaser agrees that it releases and discharges the Seller against any and all claims, losses, costs, taxes, levies, expenses, damages and/or liabilities incurred, suffered or that may be incurred or suffered by the Purchaser as a result of such termination and forfeiture.

c) The Parties agree that termination of this Agreement by the Seller under clause 37a) shall have immediate effect, without the need for further notice or to obtain any court order or, subject to Applicable Law, follow any legal or other process. With effect from the date of termination of this Agreement, the Seller shall be free to reserve, sell or otherwise dispose of (or deal with) the Unit to (or with) any third party without restriction

d) The Purchaser acknowledges and agrees that with signing this Agreement, it consents to the Seller's entitlement to terminate this Agreement pursuant to this clause 37a) in accordance with the meaning of consent and mutual consent as contemplated under Articles 267 and 268 of the Civil Code without the need to obtain a court order in accordance with Article 271 of the Civil Code.

(2) إذا تم الشروع في رفع إجراءات إفلاس أو إيسار أو إعادة تصفية أو الهيكلة الطوعية أو التنازل العام لصالح دائني المشتري ورفعها من جانب المشتري أو ضده

(3) إذا تم تعيين حارس قضائي أو وصي دائم على أصول المشتري ولم يتم تسريحهم في غضون أربعة عشر (14) يومًا ميلاديًا من تاريخ هذا التعيين؛

(4) شروع المشتري في اتخاذ أي إجراءات أو الشروع في إجراءات ضد المشتري مماثلة للإجراءات الواردة في البند 37 - أ) (2) والبند 37 - أ) (3)؛ أو

(5) إذا رفض المشتري التوقيع على أي أوراق ووثائق واتفاقيات قد يطلبها البائع وفقًا للاتفاقية الماثلة أو السلطات ذات الصلة من وقت لآخر، وتخلّف عن تصحيح وتدارك أي مخالفة من هذا القبيل في غضون ثلاثون (30) يومًا ميلاديًا من استلام إشعار من البائع بأي مخالفة من هذا القبيل؛

(6) بموجب القانون الواجب التطبيق، ولم يقدر على تدارك مخالفته لزماته التعاقدية المنصوص عليه في البند 43 أ) في تاريخ الإنجاز أو قبله؛ أولم يعد بإمكان المشتري حق التملك المطلق للوحدة

(7) تخلّف المشتري عن التعاون مع البائع أو عدم استيفائه المتطلبات التي يفرضها البائع المتعلقة بفحص أصل تمويل الأموال المشار إليه في البند 13 هـ)

ب) في حال أي إنهاء من هذا القبيل من جانب البائع بموجب البند 37:

(1) يُصدّر مبلغ الإنهاء المتفق عليه بشكل نهائي لصالح البائع باعتبارها تعويضات تعاقدية سابقة للتقدير؛

(2) مخالفة من هذا القبيل من جانب المشتري، ويفوض البائع تقوي ضامًا لا رجعة فيه لخصم مبلغ الإنهاء المتفق عليه من الأقساط المدفوعة إلى الحد الذي تتوفر فيه أموال كافية للقيام بذلك؛ يوافق المشتري على أن أي مصادرة من هذا القبيل المشار إليها في البند 37 ب) (1) تشكل تقديراً مسبقاً وفعالاً للتعويضات التعاقدية عن الأضرار التي يتكبدها البائع نتيجة لأي

(3) يتعهد المشتري دون قيد أو شرط وبشكل نهائي بأنه: إذا كانت الأقساط المدفوعة غير كافية لدفع مبلغ الإنهاء المتفق عليه وفقًا للبند 37 ب) (1)، يتعين على المشتري أن يدفع للبائع على الفور مبلغًا يُعادل قيمة العجز. ويعتبر مبلغ العجز دينًا مستحق الدفع للبائع عند الطلب؛

(4) الأقساط المدفوعة المستحقة قانونًا من البائع للمشتري حتى يضمن البائع بيع الوحدة لمشتري بديل (أو لأي فترة زمنية أخرى على النحو المنصوص عليه في القانون الواجب التطبيق)؛ ويوافق المشتري على عدم رد أي رصيد متبقى من

(5) يوافق المشتري على إعفاء البائع وإبراء ذمته من أي وجميع المطالبات والخسائر والتكاليف والضرائب والرسوم والمصاريف والأضرار و / أو الالتزامات التي تتحملها أو تكبدها أو قد يتكبدها أو يتحملها نتيجة لهذا الإنهاء والمصادرة

ج) يتفق الطرفان على سريان إنهاء البائع للاتفاقية الماثلة بموجب البند 37 أ) على الفور، دون الحاجة لإشعار آخر أو للحصول على أي أمر من المحكمة أو، وفقًا للقانون الواجب التطبيق، اللجوء لأي عملية قانونية أو عملية أخرى. اعتبارًا من تاريخ إنهاء الاتفاقية الماثلة، يتمتع البائع بمطلق الحرية في حجز أو بيع أو التصرف في (أو التعامل بخصوص) الوحدة ونقلها إلى (أو مع) أي طرف ثالث بدون أي قيود

د) يُقر المشتري ويوافق على أنه بالتوقيع على الاتفاقية الماثلة، يوافق المشتري على حق البائع في إنهاء الاتفاقية الماثلة بموجب البند 37 أ) وفقًا لمعنى الموافقة والموافقة المتبادلة على النحو المنصوص عليه في المادتين 267 و 268 من قانون الإجراءات المدنية بدون الحاجة للحصول على أمر من المحكمة وفقًا للمادة 271 من قانون الإجراءات المدنية

E) The Purchaser acknowledges and agrees that its obligation to pay any accumulated Compensation shall survive the termination of the Agreement and shall be considered an independent obligation.

38. Force Majeure Events and Foreign Delay Events

a) If a Force Majeure Event or Foreign Delay Event occurs, the Purchaser releases and discharges the Seller from, and the Purchaser waives, any and all claims, actions, demands and/or the like whatsoever (and the Purchaser shall not have and/or make any claims, actions, demands and/or the like whatsoever) for losses, costs, charges, penalties, taxes, levies, expenses, damages, liabilities, and/or the like incurred, suffered or that may be incurred or suffered by the Purchaser directly or indirectly related to such Force Majeure Event, Foreign Delay Event and/or this Agreement.

b) The obligations of the Seller under this Agreement shall be suspended and postponed until the date the Force Majeure Event or Foreign Delay Event no longer exists as determined and notified in writing by the Seller to the Purchaser, at which time such obligations shall resume taking into account the delay caused by the Force Majeure Event or the Foreign Delay Event.

c) To the extent permitted by any Applicable Law, the payment by the Purchaser of any part of the Purchase Price in accordance with the Payment Schedule, or any other amount due under this Agreement when due and payable, will not be delayed, suspended or waived due to a Force Majeure Event or a Foreign Delay Event.

d) Upon the occurrence of a Force Majeure Event or a Foreign Delay Event, the Parties shall take all reasonable measures to minimise the effect of such event and use all reasonable endeavours to continue to perform their obligations under this Agreement so far as reasonably practicable.

e) If a Force Majeure Event or Foreign Delay Event occurs and the Seller cannot reasonably remedy any defects caused by such Force Majeure Event or Foreign Delay Event within a period of twelve (12) months (as determined by the Seller) from the occurrence of the Force Majeure Event or Foreign Delay Event, the Seller, in its absolute discretion, may terminate this Agreement by written notice to the Purchaser. In the event of such termination of this Agreement, the Seller shall return the Instalments Paid to the Purchaser on the effective date of termination, and the Purchaser agrees that it releases and discharges the Seller from, and the Purchaser waives, any and all claims, actions, demands and/or the like whatsoever (and the Purchaser shall not have and/or make any claims, actions, demands and/or the like whatsoever) for losses, costs, charges, penalty(ies), taxes, levies, expenses, damages, liabilities and/or the like incurred, suffered or that may be incurred or suffered by the Purchaser directly or indirectly related to such termination and/or this Agreement.

39. Purchaser's Covenants and Indemnities

a) The Purchaser confirms that the Unit is being purchased on the Purchaser's own behalf and the Unit will be beneficially owned solely by the Purchaser.

b) The Purchaser must observe and perform (and must procure that all Occupiers must also observe and perform) the following covenants at all times:

(i) the Purchaser must comply in all respects with the provisions of the Governance Documents and all Applicable Laws in relation to the Unit, the Precinct and the Master Community. The Purchaser further agrees that the Governance Documents shall contain restrictions governing the Purchaser's use and occupation of the Unit, the Precinct and the Master Community;

(ii) the Purchaser must maintain the Unit in a fit and proper condition and in accordance with the Governance Documents and agrees not to impair the integrity of any Precinct Common Areas or the Master Community Facilities; and

هـ) يُقرّ المشتري ويوافق أن التزامه بدفع مبلغ التعويض المُتفق عليه [٣٨] : المتراكمة يظل سارياً بعد إنهاء الاتفاقية ويعتبر التزاماً مستقلاً.

38. أحداث القوة القاهرة وأحداث التأخير الخارجية

أ) خارجي، يعفي المشتري ويبرئ ذمة البائع من، ويتنازل المشتري عن أي وجميع [٣٨] المطالبات والإجراءات والطلبات و/ أو الإجراءات الأخرى مهما كانت (ولا يجوز للمشتري رفع و/أو تقديم أي مطالبات أو إجراءات أو مطالب و/ أو أي إجراءات أخرى مهما كانت) فيما يتعلق بالخسائر والتكاليف والمصروفات والغرامات والضرائب والرسوم والمصاريف والتعويضات والخسوم و/ أو ما شابه ذلك التي يتحملها أو يتكبدها و/ أو قد يتحملها أو يتكبدها المشتري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بحادث القوة القاهرة أو حدث التأخير [٣٨] الخارجي و/ أو الاتفاقية الماثلة. في حالة وقوع حدث قوة القاهرة أو حدث تأخير

ب) تُعلّق التزامات البائع المنصوص عليها في الاتفاقية [٣٨] الماثلة، وتؤجل حتى [٣٨] : تاريخ انقضاء حدث القوة القاهرة أو حدث التأخير الخارجي على النحو المحدد في الإخطار الكتابي من البائع للمشتري، وعند زوال هذه الأحداث يتعيّن على البائع مواصلة أداء هذه الالتزامات، مع مراعاة التأخير الذي تسبب فيه حدث القوة القاهرة أو حدث التأخير الخارجي [٣٨].

ج) إلى الحد المسموح به في أي قانون واجب التطبيق، [٣٨] لا يجوز تأخير أو تعليق سداد أي : جزء من سعر الشراء من جانب المشتري وفقاً لجدول الدفعات أو أي مبلغ آخر مستحق السداد بموجب الاتفاقية الماثلة في تاريخ استحقاقه بسبب حدث القوة القاهرة أو حدث التأخير [٣٨] الخارجي.

د) الحدث، وبذلك كل المساعي المعقولة لمواصلة أداء التزاماتهم بموجب الاتفاقية الماثلة [٣٨] : إلى أقصى حد ممكن عملياً. عند وقوع حدث قوة القاهرة أو حدث تأخير خارجي، [٣٨] يجب [٣٨] على الطرفان اتخاذ جميع التدابير المعقولة لتقليل تأثير هذا

هـ) في حالة وقوع حدث قوة القاهرة أو حدث تأخير [٣٨] خارجي، ولم يتمكن البائع [٣٨] : بشكل معقول من تصحيح وتدارك أي عيوب تنشأ عن حدث القوة القاهرة أو حدث التأخير الخارجي خلال مدة اثني عشر (12) شهراً (على النحو الذي يحدده البائع) من تاريخ وقوع حدث القوة القاهرة أو حدث التأخير الخارجي، يجوز للبائع وفقاً لتقديره المطلق إنهاء الاتفاقية الماثلة بموجب إرسال إخطار كتابي للمشتري. وفي حالة أي إنهاء من هذا القبيل للاتفاقية الماثلة، يتعيّن على البائع رد الأقساط المدفوعة للمشتري في تاريخ الإنهاء الفعلي، ويوافق المشتري على إعفاء البائع وإبراء ذمته من، ويتنازل المشتري عن أي وجميع المطالبات أو الدعاوى أو المطالب أو أي إجراءات قانونية أخرى على الإطلاق أو دعاوى أو مطالب أو ما شابه ذلك (ولا يجوز للمشتري لا يحق له أو كليهما معاً تقديم أي مطالبات أو دعاوى أو مطالب أو ما شابه ذلك أو جميعها معاً) للمطالبة بالخسائر أو التكاليف أو الرسوم أو الغرامة (أو الغرامات) أو الضرائب أو النفقات أو التعويضات أو الخسوم أو ما شابه ذلك أو جميعها معاً، التي تكبدها أو تحملها المشتري أو التي قد يتكبدها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بأي إنهاء من هذا القبيل أو الاتفاقية الماثلة أو كليهما معاً.

39. تعهدات المشتري والتعويضات إلى الغير

أ) يؤكد المشتري أن الوحدة يتم شراؤها نيابة عنه، وأن [٣٩] الوحدة ستكون مملوكة [٣٩] : للمشتري وحده

ب) يضمن قيام جميع الشاغلين بمراعاة وأداء [٣٩] : التعهدات التالية في جميع [٣٩] : الأوقات: يتعيّن على المشتري مراعاة وتنفيذ (ويتعيّن عليه أن

1) بأحكام وثائق الحوكمة وجميع القوانين الواجبة التطبيق فيما يتعلق بالوحدة والمنطقة [٣٩] : والماج مع الرئيسي. ويوافق المشتري أيّ حُصاً على أن وثائق الحوكمة يجب أن تحتوي على تقييد تحكم استخدام المشتري وإشغاله للوحدة والمنطقة والماج مع الرئيسي، يتعيّن على – المشتري الالتزام – من جميع النواحي

2) يتعيّن على المشتري الحفاظ على الوحدة في حالة [٣٩] مناسبة ولانعة ووفقاً [٣٩] : لوثائق الحوكمة، ويوافق على عدم الإضرار بسلامة أي من الأماكن المشتركة في المنطقة أو مرافق الماج مع الرئيسي

(iii) the Purchaser must ensure that the Unit is used strictly for the Unit Permitted Use only and must ensure that the Unit, the Precinct (including the Precinct Common Areas) and the Master Community Facilities are only used in accordance with the Applicable Law and all rules and regulations contained in the Governance Documents.

c) The Purchaser indemnifies and holds the Seller, the Precinct Manager and the Master Developer harmless against all actions, costs, claims, damages, demands, expenses, liabilities, losses and proceedings (including its legal and other professional costs and expenses in relation thereto) of whatsoever nature incurred or suffered by the Seller or the Master Developer in connection with:

(i) the enforcement of, or the preservation of, any rights and/or remedies of the Seller under this Agreement including enforcement of, or the preservation of, any covenants and obligations under this Agreement with respect to any Disposal by the Purchaser;

(ii) any breach and/or default by the Purchaser in the performance of any and all of its covenants, warranties and obligations under this Agreement including the Purchaser's covenants contained in this Agreement or the Governance Documents or with respect to any Disposal by the Purchaser; and/or

(iii) any injury to any property(ies) or person(s); or death of person(s); or damage to any property(ies) howsoever arising out of or related to the possession, use and/or occupation of the Unit, the Precinct or the Master Community and directly or indirectly as a result of the negligence, act and/or omission of the Purchaser or its Occupiers and/or any person or entity under its control.

40. Assignment by Seller

a) The Seller may, without the need to obtain the Purchaser's consent, transfer its interest in the plot and/or assign or novate any or all of its rights and obligations under this Agreement to a transferee/assignee of its choice. The Seller shall notify the Purchaser as soon as practicable following any such assignment or transfer giving reasonable details of the rights and obligations being assigned and the identity of the assignee/transferee and the Purchaser is hereby deemed to consent to any such assignment, transfer or novation. Upon any such assignment or transfer, the Purchaser shall be deemed to have released the Seller from its obligations under this Agreement which the Seller has assigned or transferred to the assignee/transferee.

b) For the avoidance of doubt, subject to Applicable Law, pursuant to clause 40a) the Seller may transfer the land comprising the Precinct to another party, and/or the obligations to complete the Building Works to another party and/or the Seller's interest in this Agreement to another party, whereby such transferee party shall assume such rights, obligations and interest of the Seller (as the case may be) and the Purchaser shall enter into such documentation as may be required by the Seller to effect such assignment or transfer. In the event that the Seller is not the owner of the land comprising the Precinct, the Seller shall procure that the Land Owner transfers the Unit to the Purchaser in accordance with and subject to the provisions of this Agreement.

c) The Purchaser shall take all steps and do any things reasonably required by the Seller to give effect to any assignment, transfer or novation.

41. General

a) The invalidity, illegality or unenforceability of any term or condition of this Agreement shall not affect the validity, legality or enforceability of the remaining terms and conditions of this Agreement or the validity, legality or enforceability of this Agreement itself. In the event of any severance of a provision of this Agreement, the Parties shall take steps to amend this Agreement to best give effect to the intention of the Parties as expressed in this Agreement.

(3) صارم للاستعمال المسموح به فقط، ويجب عليه ضمان أن الوحدة والمنطقة (بما في ذلك الأماكن المشتركة بالمنطقة) ومرافق المجمع مع الرئيسي يتم استعمالها فقط وفقاً للقانون الواجب التطبيق وجميع القواعد واللوائح الواردة في وثائق الحوكمة. يتعين على المشتري ضمان استعمال الوحدة بشكل

ج) يلتزم المشتري بتعويض البائع ومدير المنطقة والمطور الرئيسي، وإبراء ذمتهم من وضد جميع الدعاوى والتكاليف والمطالبات وتعويضات الأضرار والطلبات والمصروفات والمسؤوليات والخسائر والإجراءات القانونية (بما في ذلك الأتعاب القانونية والتكاليف المهنية الأخرى والمصاريف المتعلقة بها) مهما كانت طبيعتها التي يتكبدها أو يتحملها البائع أو المطور الرئيسي، وذلك فيما يتعلق بما يلي

(1) تنفيذ أو حماية أي حقوق أو سبل انتصاف أو كليهما أو كليهما معاً للبائع بموجب الاتفاقية الماثلة، بما في ذلك تنفيذ أو حماية أي تعهدات والتزامات بموجب الاتفاقية الماثلة فيما يتعلق بأي تصرف في الوحدة من جانب المشتري؛ أو

(2) أي مخالفة أو تقصير أو كليهما معاً من جانب المشتري في أداء أي من واجباته تعهداته وضمائنه التعاقدية والتزاماته بموجب الاتفاقية الماثلة بما في ذلك تعهدات المشتري الواردة في الاتفاقية الماثلة أو وثائق الحوكمة أو فيما يتعلق بأي تصرف في الوحدة من جانب المشتري؛ أو

(3) أي شخص أو كيان يخضع لسيطرته أو جميعهم معاً القيام بفعل أو عدم القيام بفعل من جانب المشتري أو شاغليه أو أي ضرر يلحق بأي عقار أو عقارات أو شخص (أشخاص) أو وفاة أي شخص (أشخاص) أو الضرر الذي يلحق بأي عقار (عقارات) مهما كانت، والتي تنشأ عن أو تتعلق بحيازة أو استعمال أو إشغال الوحدة أو المنطقة أو المجمع مع الرئيسي أو جميعها معاً، وبشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة للإهمال أو

40. التنازل من جانب البائع

أ) يجوز للبائع، بدون الحصول على موافقة المشتري، أن ينقل حصته المنفعة في الأرض، أو أن يتنازل عنها أو كليهما معاً، أو استبدال التزام قائم بالتزام جديد يحل محله عن جميع أو أي من حقوقه والتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية الماثلة إلى المنقول إليه الملكية / المتنازل له المختار من جانبه. ويتعين على البائع أن يخطر المشتري في أقرب وقت ممكن عملياً بعد أي تنازل أو نقل ملكية من هذا القبيل، وتقديم تفاصيل معقولة عن الحقوق والالتزامات التي سيتم التنازل عنها وهوية المنقول إليه/ المتنازل له، ويعتبر المشتري قد وافق بموجب هذا على أي تنازل أو استبدال التزام قائم بالتزام جديد يحل محله أو نقل ملكية من هذا القبيل. وعند أي تنازل أو نقل أي حقوق من هذا القبيل، يُعتبر المشتري قد أعفى البائع من التزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية الماثلة التي تنازل عنها أو أحالها البائع إلى المشتري/ المتنازل له/ المنقول إليه

ب) ودراً للشك، وبموجب القانون الواجب التطبيق، وبموجب البند 40 أ)، يجوز للبائع نقل ملكية الأرض التي تتكون منها المنطقة إلى طرف آخر، أو التزامات إنجاز أعمال البناء إلى طرف آخر أو حقوق البائع في حصته المنفعة في الاتفاقية الماثلة إلى طرف آخر أو جميعها معاً، بحيث يتحمل هذا الطرف المنقول إليه حقوق البائع والتزاماته وحصته المنفعة (حسبما قد تكون الحالة)، ويتعين على المشتري إبرام أي من هذه المستندات التي قد يطلبها البائع لتنفيذ هذا التنازل أو نقل الملكية. وفي حالة أن البائع ليس مالئاً للأرض التي تتكون منها المنطقة، فيتعين على البائع ضمان أن مالئ الأرض ينقل ملكية الوحدة إلى المشتري وفقاً لأحكام الاتفاقية الماثلة، ومع مراعاة أحكامها

ج) يتعين على المشتري أن يتخذ جميع الخطوات، وأن ينفذ كل ما يقوم به من أجل استبدال البائع بشكل معقول لاعطاء الصيغة القانونية والتنفيذية لأي تنازل أو نقل ملكية أو استبدال التزام قائم بالتزام جديد يحل محله

41. أحكام عامة

أ) بطلان أو عدم مشروعية أو عدم قابلية تنفيذ أي بند من بنود هذه الاتفاقية لن يؤثر على صحة أو مشروعية أو قابلية نفاذ البنود والشروط المتبقية من هذه الاتفاقية، ولا يؤثر على سريان أو مشروعية أو قابلية تنفيذ الاتفاقية ذاتها. في حال عدم صلاحية أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، يتعين على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل هذه الاتفاقية لتحقيق مقاصد الطرفين المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على أكمل وجه

b) No failure to exercise or delay in exercising or enforcing any right or remedy under this Agreement shall constitute a waiver thereof and no single or partial exercise or enforcement of any right or remedy under this Agreement shall preclude or restrict the further exercise or enforcement of any such right or remedy, except as otherwise provided herein, the rights and remedies provided in this Agreement are cumulative and not exclusive of any rights and remedies provided by Applicable Law.

c) The Purchaser agrees that this Agreement shall survive Completion and the transfer of the title in the Unit to the Purchaser and that the provisions of this Agreement shall remain binding upon the Parties.

d) The Agreement shall ensure to the benefit of and be binding upon each of the Parties and each of their respective personal representatives, heirs, successors, and permitted assigns.

e) The Agreement may be executed in any number of counterparts each of which when executed and delivered shall constitute an original of this Agreement, but all the counterparts shall together constitute one and the same Agreement. No counterpart shall be effective until each Party has executed at least one counterpart.

f) The Agreement may be delivered by either Party through a digital contracting application such as DocuSign for electronic signature and, if so executed and delivered, shall be legally valid and binding on the Party executing in such manner and deemed conclusive of their intention to be bound by this Agreement, as if signed by manuscript signature.

g) The Seller discloses and the Purchaser acknowledges the disclosure and receipt of all matters detailed in this Agreement (including the General Terms and Conditions, the Additional Conditions, the Disclosure Statement and the Appendices) which are incorporated in and deemed to be an integral part of this Agreement. By signing this Agreement, the Purchaser acknowledges and agrees that it has satisfied itself with respect to the matters disclosed in this Agreement.

h) The Purchaser acknowledges having received the Disclosure Statement from the Seller on or prior to the date of this Agreement in accordance with the Applicable Law. The Disclosure Statement consists of the Draft Master Community Declaration. Appendices can be found on the following weblink: Master Community Declaration The Seller may reasonably alter and amend the Appendices from time to time and the Purchaser acknowledges and agrees it is the Purchaser's sole responsibility to check the weblink above for updates from time to time.

i) The Purchaser agrees that it has read and fully understood each and all of the terms and conditions of this Agreement and has had the opportunity to obtain independent, professional, legal and financial advice on the Purchaser's rights and obligations under this Agreement and the transaction contemplated by this Agreement.

j) The Purchaser represents that:

(i) in the case of the Purchaser being (or including) an individual, the Purchaser has full authority, power and capacity to execute, deliver and perform this Agreement; and

(ii) in the case of the Purchaser being (or including) an entity other than an individual, the execution, delivery and performance of this Agreement by the Purchaser has been duly authorised in accordance with the relevant corporate or other procedures of the Purchaser, no further action on the part of the Purchaser is necessary to authorise such execution, delivery and performance and the person signing this Agreement on behalf of the Purchaser is fully authorised to enter into this Agreement on behalf of the Purchaser and, in addition, the Purchaser must produce a power of attorney and/or any other document(s) that confirm to the Seller's absolute satisfaction that the person signing this Agreement (and any other document required to be signed under this Agreement) on behalf of the Purchaser is authorised to do so.

ب) لا يشكل أي إخفاق أو تأخير في ممارسة أو تنفيذ أي حق أو تعويض منصوص عليه في هذه الاتفاقية تنازلاً عن هذه الحقوق أو التعويضات، ولا تحول أي ممارسة فردية أو جزئية أو تنفيذ أي حق أو تعويض بموجب هذه الاتفاقية أو تمنع أو تقيد أي ممارسة أخرى أو تنفيذ لهذا الحق أو التعويض، باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، وتعتبر الحقوق والتعويضات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تراكمية وبالإضافة إلى أية حقوق أو تعويضات منصوص عليها في القانون المعمول به

ج) المفعول بعد الانجاز ونقل الملكية في الوحدة إلى المشتري وأن تظل أحكام الاتفاقية الماثلة ملزمة للطرفين. يوافق المشتري على أن تظل هذه الاتفاقية سارية

د) تكون الاتفاقية لصالح كل من الطرفين وتكون ملزمة للطرفين لهم ولكل من ممثليهم: الأشخاص وورثتهم وخلفائهم والمتنازل لهم المخولين

هـ) كل منها عند تنفيذها وتسليمها، نسخة أصلية من الاتفاقية الماثلة، إلا أنه تشكل كل النسخ مجتمعة ذات الاتفاقية. لا تسري أي نسخة حتى يقوم كل طرف بتوقيع نسخة واحدة على الأقل. يجوز توقيع الاتفاقية بأي عدد من النسخ، حيث تشكل

و) يجوز توقيع الاتفاقية من قبل أي من الطرفين من خلال تطبيق لتوقيع العقود الإلكتروني مثل دوكوساين، وفي حالة تنفيذها وتسليمها، يجب أن تكون سارية قانوناً وملزمة للطرفين وتعتبر طريقة التوقيع هذه دليلاً قاطعاً على نيتهم للالتزام بهذه الاتفاقية، كما لو قام كل طرف بإمهار توقيعها عليها يدوياً

ز) المسائل المبينة بالتفصيل في هذه الاتفاقية (بما في ذلك الشروط والأحكام العامة، والشروط الإضافية، وبيان الإفصاح والملاحق) والتي تم إلحاقها في هذه الاتفاقية، والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ منها. وبموجب التوقيع على هذه الاتفاقية، يقر المشتري ويوافق على أنه راضٍ عن المسائل التي تم الإفصاح عنها في هذه الاتفاقية. يفصح البائع ويقر المشتري بالإفصاح واستلام جميع

ح) يقر المشتري بأنه قد استلم بيان الإفصاح من البائع من قبله قبل أو فيما يخص هذه الاتفاقية وفقاً للقانون المعمول به. يتكون بيان الإفصاح من: مسودة بيان المجمع Master Community: الرئيسي، ويمكن الاطلاع على الملاحق على الرابط التالي: يجوز للبائع تغيير الملاحق وتعديلها بشكل معقول من وقت إلى وقت آخر، ويقر المشتري ويوافق على أنه يتحمل وحده مسؤولية التحقق من رابط الويب أعلاه للحصول على آخر المستندات الحاصلة فيه من وقت إلى وقت آخر

أ) يوافق المشتري على أنه قد قرأ وفهم كل شروط وأحكام الاتفاقية الماثلة تماماً، وأنه أتاحت له الفرصة للحصول على مشورة منفصلة ومهنية وقانونية ومالية بشأن حقوق والتزامات المشتري بموجب الاتفاقية الماثلة والمعاملة المتوخاة من قبل هذه الاتفاقية

ب) يقر ويتعهد المشتري بما يلي:

1) في حالة كون المشتري (أو يشمل) فرداً، يتمتع المشتري بالسلطة والصلاحيات والقرارات التامة لتوقيع هذه الاتفاقية وتسليمها وتنفيذها؛

2) في حالة كون المشتري (أو يشمل) كياناً آخر غير الأفراد، يقر المشتري بأنه قد تم تفويضه بتنفيذ وتسليم وأداء هذه الاتفاقية من جانبه حسب الأصول وفقاً لإجراءات الشركة ذات الصلة أو إجراءات المشتري الأخرى، وليس هناك حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر من جانب المشتري للسماح بتوقيع وتسليم وأداء هذه الاتفاقية، ويقر بأن الشخص الموقع على هذه الاتفاقية بالنيابة عن المشتري هو المفوض تفويضاً تاماً للدخول في هذه الاتفاقية بالنيابة عن المشتري، بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المشتري تقديم وكالة قانونية و/أو أي مستند (مستندات) أخرى تؤكد، وفقاً لتقدير البائع المطلق، أن الشخص الموقع على هذه الاتفاقية (وأي مستند آخر مطلوب التوقيع عليه بموجب هذه الاتفاقية) بالنيابة عن المشتري هو المفوض حسب الأصول للقيام بذلك

k) To the fullest extent allowable under Applicable Law, the Seller disclaims all implied warranties in their entirety. As to any implied warranty which cannot be disclaimed entirely, all secondary, incidental and consequential damages are specifically excluded and disclaimed (claims for such secondary, incidental and consequential damages being clearly unavailable in the case of implied warranties which are disclaimed entirely above).

l) The Purchaser agrees to immediately sign any and/or all such documents and take any and/or all such actions or steps as may be necessary to give effect to this Agreement and the transfer of the title to the Purchaser in accordance with this Agreement.

m) If there is more than one person or entity named as or comprising the Purchaser, then all such persons or entities named as or comprising the Purchaser shall be jointly and severally liable for the obligations of the Purchaser under this Agreement.

n) A person or entity who is not a party to this Agreement shall not have any rights under or in connection with it.

o) The Seller:

(i) will at all times have a Seller's Representative; and

(ii) will communicate with the Purchaser by and through the Seller's Representative, and all correspondence and notifications to the Seller shall be sent to the Seller's Representative and all correspondence and notifications from the Seller may be sent from the Seller's Representative. For the avoidance of doubt, the Seller's Representative is not a party to this Agreement.

p) The Purchaser confirms and warrants that the monies used by the Purchaser for any payment made under this Agreement originate from clean funds and are not or could not reasonably be considered to be the subject matter of money laundering in any way whatsoever.

q) A notice given under this Agreement by the Purchaser shall not be validly served if sent by email

r) The Purchaser irrevocably agrees and authorizes the Seller (including its parent company and their affiliates and subsidiaries) (together the "Group") to collect, transfer (including cross border transfer), store and use the Purchaser's information for any legitimate purpose inter alia for internal record keeping, to contact the Purchaser either directly or through any third-party service provider or to comply with any legal requirements. The Purchaser accepts and agrees that although the Group employs security measures in order to protect the information of its customers, the Group cannot guarantee that the security measures will protect against the loss or misuse of the Purchaser's information and accordingly the Group shall bear no responsibility of any kind in respect thereof.

42. Confidentiality and Non-Disclosure

a) Subject to clause 42b), the Purchaser shall keep the terms of this Agreement confidential.

b) A party may make any disclosure in relation to this Agreement to:

(i) its professional advisors, bankers, financial advisors and financiers, if those persons undertake to keep information disclosed to them confidential in accordance with the terms of this Agreement;

(ii) comply with any Applicable Law or requirement of any Competent Authority; or

(iii) any of its employees, associates, related parties, authorized representatives or independent contractors to whom it is necessary to disclose the information if that employee undertakes to keep the information disclosed to them confidential in accordance with the terms of this Agreement.

(ج) مجملها لأقصى قدر يسمح به القانون المعمول به. فيما يتعلق بأي كفالة ضمنية لا يمكن إخلاء المسؤولية عنه بشكل تام، (من الواضح أن المطالبات المتعلقة بهذه الأضرار الثانوية والعرضية والتبعية غير متاحة في حالة الكفالات الضمنية التي تم إخلاء المسؤولية عنها بالكامل أعلاه). يخلي البائع مسؤوليته من جميع الكفالات الضمنية في

(د) يوافق المشتري على التوقيع فوراً على أي و/ أو جميع المستندات واتخاذ أي و/ أو كافة الإجراءات أو الخطوات التي قد تكون ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية ونقل الملكية إلى المشتري وفقاً لهذه الاتفاقية

(هـ) إذا كان المشتري يشمل أكثر من شخص أو كيان، واحد، يتحمل جميع الأشخاص أو الكيانات التي يطلق عليها اسم المشتري المسؤولية بالتضامن والتكافل عن أداء التزامات المشتري المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

(و) لا يتمتع أي شخص أو كيان ليس طرفاً في هذه الاتفاقية بأي حقوق واردة فيها أو فيما يتعلق بها

(ز) البائع:

(1) يكون عنده شخص يمثل في جميع الأوقات؛ و

(2) يقوم بالتواصل مع المشتري عن طريق ومن خلال ممثل البائع ويمكن لممثل البائع إرسال جميع المراسلات والإخطارات الصادرة عن البائع. منعاً للشك، فإن ممثل البائع ليس طرفاً في الاتفاقية الماثلة. يتم إرسال جميع المراسلات والإخطارات الموجهة للبائع إلى البائع، و

(ح) المشتري لسداد أي مدفوعات بموجب هذه الاتفاقية مصدرها من الأموال النظيفة ولا تعتبر أو يمكن اعتبارها بشكل معقول ناجمة عن غسل الأموال بأي طريقة كانت. يؤكد المشتري بضمناً أن الأموال التي يستخدمها

(ط) يعتبر الإشعار المرسل بموجب هذه الاتفاقية من المشتري عبر البريد الإلكتروني لم يتم إرساله بشكل صحيح

(ي) المجموعة تتبع إجراءات أمنية لحماية معلومات عملائها، إلا أن المجموعة لا يمكنها ضمان أن الإجراءات الأمنية ستحمي من فقدان معلومات المشتري أو إساءة استخدامها وبالتالي لا تتحمل المجموعة أي أدنى مسؤولية ناتجة عن ذلك. ذلك الشركة الأم والشركات التابعة لها و فروعها (يشار إليها مجتمعة باسم "المجموعة") بجمع معلومات المشتري ونقلها (بما في ذلك النقل عبر الحدود) وتخزينها واستخدامها لأي غرض مشروع، من بين جملة أخرى، حفظ السجلات الداخلية، للاتصال بالمشتري إما مباشرة أو من خلال أي مزود خدمة خارجي أو للائتمان لأي شروط قانونية. يقبل المشتري ويوافق على أنه على الرغم من أنيافق المشتري بشكل نهائي ويخول البائع (بما في

42. السرية وعدم الإفصاح

(أ) مع مراعاة البند (42، ب)، يلتزم المشتري بالحفاظ على سرية شروط الاتفاقية الماثلة

(ب) يجوز لأي طرف الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بهذه الاتفاقية إلى:

(1) مستشاريه المهنيين والمصارف ومستشاريه الماليين ومموليه، وإذا تعهد هؤلاء الأشخاص بالحفاظ على سرية المعلومات التي تم الكشف عنها لهم وفقاً لبنود هذه الاتفاقية؛

(2) الامتثال لأي قانون معمول به أو متطلبات صادرة عن السلطات المختصة؛ أو

(3) ممثليه المعتمدين أو المتعاقدين المستقلين الذين يكون من الضروري الكشف عن المعلومات لهم إذا تعهد هؤلاء الموظفون بالحفاظ على سرية المعلومات التي تم الكشف عنها لهم وفقاً لبنود هذه الاتفاقية لأي من موظفيه أو شركائه أو الأطراف ذات العلاقة أو

c) This clause shall not apply to information to the extent that it is or becomes available in the public domain other than as a result of a breach of this clause by the disclosing party.

d) Except as required by Applicable Law or the requirements of any Competent Authority, all press releases and other public announcements relating to the sale and purchase dealt with by this Agreement, if any, must be in terms as approved by the Seller.

43. Purchaser Ownership Warranties

a) The Purchaser warrants that it is entitled to own freehold title to the Unit under Applicable Law as at the Agreement Effective Date and as at the Completion Date. The Purchaser shall provide the Seller such supporting documents as required by the Seller from confirming such status as at the Agreement Effective Date and as at the Completion Date.

b) In the event the Purchaser breaches the warranty contained in clause 43)a), the Seller may elect to terminate this Agreement by written notice to the Purchaser whereby the provisions of clause 37 shall apply.

44. Definitions

In this Agreement, except where the context otherwise requires:

a) Words defined in the Particulars of Sale and Purchase and General Terms and Conditions have the meanings defined therein;

b) The capitalized words will have the meanings given to them in the table below.

c) Words capitalized in this Agreement but not defined in this Agreement have the corresponding meanings defined in the Governance Documents.

ج) لا ينطبق هذا البند على المعلومات التي تصبح معلومة للجمهور وفي النطاق العام ما لم يكن ذلك نتيجة خرق لهذا البند من جانب الطرف المفصح.

د) المتعلقة بالبيع والشراء التي تتناولها هذه الاتفاقية، إن وجدت- باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به أو متطلبات أي سلطة مختصة خاضعة للشروط التي يحددها البائع. تكون جميع البيانات الصحفية والإعلانات العامة الأخرى

43. ضمانات ملكية المشتري

أ) للوحدة بموجب القانون المعمول به اعتباراً من تاريخ سريان الاتفاقية وفي تاريخ الانجاز. يقوم المشتري بتقديم المستندات الداعمة للبائع عند طلب البائع لتأكيد هذه الحالة اعتباراً من تاريخ سريان الاتفاقية وفي تاريخ الانجاز. يضمن ويؤكد المشتري بأنه مخول لامتلاك حق التملك الحر

ب) في حالة خرق المشتري للضمان الوارد في البند 43 أ)، يجوز للبائع إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق إشعار كتابي للمشتري حيث تنطبق أحكام البند 37

44. التعريفات

في هذه الاتفاقية، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

أ) يكون للألفاظ المبينة في تفاصيل البيع والشراء والشروط والأحكام العامة المعاني المحددة فيها؛

ب) يكون للألفاظ المكتوبة بأحرف كبيرة المعاني المحددة لها في الجدول أدناه:

ج) الغير محددة فيها المعاني المقابلة لها و المحددة في الإقرارات. يكون للألفاظ المكتوبة بأحرف كبيرة في الاتفاقية المائلة و

Abu Dhabi Real Estate Law	means all laws of the Emirate of Abu Dhabi governing, regulating or controlling the registration of real estate rights and the development, construction, structuring, operation or management of real estate developments with jointly owned property;	قانون أبوظبي العقاري يُقصد به جميع قوانين إمارة أبوظبي التي تحكم أو تنظم أو تراقب تسديد الحقوق العقيدار بديدة وتطوير أو بندداء أو هيكل أو تشدددغيل أو إدارة المشدددداريع العقارية ذات الملكية المشتركة؛	قانون أبوظبي العقاري
Agreed Deficiencies	means those of the Deficiencies identified by the Purchaser and agreed by the Seller's Representative that will be notified to the Building Contractor in accordance with clause Error! Reference source not found.;	يُقصد بها العيوب التي حددها المشتري ووافق عليها ممثل البائع والتي سدددديتم إخطار مقداول البنداء بهذا وفقاً للبند 19 أ)؛	العيوب المتفق عليها
Agreed Termination Amount	means the amount that the Seller is entitled to retain upon termination of this Agreement and that is equivalent to the higher of (a) ten percent (10%) of the Purchase Price, and (b) the Seller's "Actual Loss" being the intended resale value of the Unit at the date of termination (assuming the Seller can resale on that day) less the Purchase Price outstanding payments owing under this Agreement, holding costs and Seller's resale costs, as determined by the Seller.;	يُقصد به المبلغ الدددي يحق للبنددائع الاحتفاظ بده عندد إنهداء هددد الاتفاقيدد والددددي يحددادل القيمدد الأكبر من أ) عشرة بالمائة (10%) من سعر الشراء، و ب) "الخدسدددارة الفعلية" للبائع وهي قيمة إعادة البيع المقصدددودة للوحدة في تداريخ الإنهاء (على افتراض أن البائع يمكنه إعادة البيع في ذلك اليوم) مخصوم منهدها سدددددعر الشددددراء، والمدددفوعددات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية، وتكاليف حيددازة البدددائع، وتكدداليف إعددادة البيع للبائع، على النحو الذي يحدده البائع	ع المتفق عليه
Agreement Effective Date	means the date that the Agreement is entered into by the Parties being the date as specified in the Particulars of Sale and Purchase;	يُقصد به تاريخ إبرام الاتفاقية من قبل الطرفين وهو التاريخ المبين في تفاصيل البيع والشراء؛	تاريخ سريان الاتفاقية
Anticipated Completion Date	means the date upon which the Seller estimates that Completion	يُشددددير هذا المصددددطلح إلى التاريخ الذي يقددر البدائع حلول الانجذاب وهو التداريخ	تاريخ الإنجاز المتوقع

	is to occur being the date as specified in the Particulars of Sale and Purchase, as such date is extended by the Seller in accordance with the Agreement (including in respect of any Force Majeure Event or Foreign Delay Event);	المبين في تفاداصددددديل البيع والشددددراء، بحسدددددب ما يتم تمديده من قبل البائع يخ وفقاً للاتفاقية (بمدا في ذلك نتيجدة أي حدث قاهرة أو حدث تأخير أجنبي)؛	
Bank Transfer	means a telegraphic bank transfer into the Escrow Account from an account in the name of the Purchaser (or such other third party account approved by the Seller subject to Purchaser complying the Seller's requirements) held at a bank approved by the Seller;	يُقصد به التحويل المصرفي إلى حساب (بائع) الضدمن من حسداب باسم المشتري (أو حسدددددب طرف ثالث آخر يوافق عليه البائع بشددرط امثال المشتري لمتطلبات البائع) لدى بنك معتمد من جانب البائع؛	التحويل المصرفي
Building Contract	means the contract for the Building Works entered into between the Seller and the Building Contractor as may be varied from time to time;	يُسدددددير هذا المصدددددطلى إلى عقد أعمال (بائع) البنداء المبرم بين البدائع ومقدداول البنداء والذي قد يتغير من وقت لآخر؛	عقد البناء
Building Contractor	means the Building Contractor(s) engaged by the Seller to carry out the Building Works;	يُشير هذا المصطلح إلى مقاول (مقاولي) (بائع) البنداء الذين يعينهم البائع لتنفيذ أعمال البناء؛	مقاول البناء
Building Works	means the construction of the Unit by the Building Contractor in accordance with the Agreement;	يُسدددددير هذا المصدددددطلى إلى قيام مقاول (بائع) البناء ببناء الوحدة وفقاً للاتفاقية؛	أعمال البناء
Change of Control	means in respect of a company or other entity, any assignment or transfer of the legal and/or beneficial ownership of any shares or units in that company or other entity or any change in the voting control or effective control (whether direct or indirect) of that company or other entity;	مباشددددرة) على تلك الشددددركة أو الكيان (بائع) الآخر؛ يُقصد به ما يخص شركة أو كيان آخر، (بائع) أي تندازل أو نقدل للملكيدة أو المنفعدة القانونية لأي أسدددددهم أو وحدات في تلك الشركة أو الكيان الآخر أو أي تغيير في السدددديطرة في التصدددويت أو السدددديطرة التنفيذية (سدددواء كانت مباشددددرة أو غير	تغير السيطرة
Civil Code	means Federal Civil Transaction Law No. 5 of 1985, as amended;	يُقصدددددد بده قداون المعاملات المددنية (بائع) الاتحدادي رقم (5) لسدددددددنة 1985، وتعديلاته	القانون المدني
Clearance Certificate	means any clearance certificate(s) required to be obtained by the Purchaser from the Seller, the Master Developer and/or the Precinct Manager in respect of the payment of the Master Community Service Charges and/or the Precinct Service Charges (as the case may be);	يُقصدددد بها أي شدددهادة (شدددهادات) براءة الدددمددة التي يتعين على المشتدددددري الحصددددول عليهدا من البدائع، المطور الرئيسدددي و/أو مدير المنطقة فيما يتعلق بدفع رسوم خدمة المجتمع الرئيسي و/أو رسدددوم خدمة القطاع (وفقاً لما يقتضددديه الحال)؛	براءة ذمة
Compensation	means one per cent (1%) or the maximum permitted under Applicable Law (whichever is higher) per month, on all outstanding amounts under the Agreement (including Service Charges payable on the Completion Date where applicable);	يُقصدد به واحد في المائة (1 %) أو الحد (بائع) الأقصىددى المصددددح به بموجب القانون المعمول به (أيهما أعلى) شدددددرياً، على جميع المبالغ المسدددتحقة بموجب الاتفاقية (بما في ذلك رسدددوم الخدمة المسدددتحقة الدفع في تاريخ الإنجاز عند الاقتضدددءاء)؛	التعويض المتفق عليه
Completion	means the completion of the Agreement by the Parties which, provided the Purchaser has fulfilled its obligations under the Agreement, shall occur on the Completion Date;	يُقصددددد به إتمام تنفيذ الاتفاقية من جانب (بائع) الأطراف والددي - شدددددريددة أن يفي المشتدددددري بالتزاماته بموجب الاتفاقية- يتحقق في تاريخ الإنجاز؛	الإنجاز
Completion Date	means the date notified to the Purchaser in the Completion avoidance Agreement. avoidance of doubt the Completion Date may be before or after the Anticipated	يُقصددددددد بده التدداريخ الددي يُخطر فيدم (بائع) المشتري بإخطار الإنجاز وفقاً للاتفاقية. منعا للشدددك، قد يكون تاريخ الإنجاز قبل أو بعد تاريخ الإنجاز المتوقع وسدددددحل محله؛	تاريخ الإنجاز

	Completion Date and will override the same;		
Completion Notice	means the notice served on the Purchaser specifying the Completion Date;	يُقصد به الإصدار المقدم إلى المشتري الذي يحدد تاريخ الإنجاز	شعار الإنجاز
Dealing	means any mortgage, charge, pledge, lien, option in respect of the whole or any part of the Unit or any interest in the Agreement by the Purchaser whether directly or indirectly (but excludes any Disposal);	يُقصد به أي رهن عقاري أو رسدوم أو تعهدات أو حق الحجز أو حق الخيدار فيما يخص كامل أو أي جزء من الوحدة أو أي مصددة في هذه الاتفاقية من قبل المشتري سدواء كان ذلك بشدكل مباشر أو غير مباشر (ولكن يُستددة (أي تصرف بالبيع)	لتعامل
Declaration of Adherence and Acknowledgement	means the Seller's standard form declaration of adherence to the Governance Documents and/or the other documents referred to therein and acknowledgement that the Unit has been delivered to the Purchaser in accordance with the Agreement as may be varied by the Seller from time to time;	يُقصد به النموذج القياسي للبايع لإعلان الالتزام بوثائق الحوكمة و/أو المستندات الأخرى المشددة إليها فيها والإقرار بأن الوحدة قد تم تسديدها إلى المشتري وفقاً للاتفاقية كما قد يغيرها البايع من وقت لآخر؛	الاعتراف والالتزام بوثائق الحوكمة
Deficiencies	means any defects and deficiencies, excluding any minor settlement cracks, appliance malfunction or defect caused by the misuse by the Purchaser;	يُقصد بها أية عيوب أو أعطال في البناء باستثناء تشددهات البناء الطفيفة الناتجة عن تريب المبنى أو عطد في أجهزة المنزل أو عيب/عطل ناتج عن سددهاء الاستخدام من قبل المشتري؛	لعيوب
Department (DMT)	means the Abu Dhabi Department of Municipalities and Transport;	يُقصد بهذا دائرة البلديات والنقل في أبوظبي؛	للدائرة
Disposal	means any sale, transfer, assignment, novation, lease, license, tenancy or other disposal of possession and/or occupation of the whole or any part of the Unit or any interest in the Unit or the Agreement whether directly or indirectly (but excludes any Dealing) or any agreement to do the same and, where the Purchaser is an entity, includes any Change of Control;	الوحدة بأكملها أو أي جزء منها أو أي مصددة في الوحدة أو الاتفاقية سددهاء بشدكل مباشر أو غير مباشر (ولكن باستثناء أي تعامل) أو أي اتفاقية للقيام بذلك، و يشدمل أي تغيير في السدديطرة حيث يكون المشتري كياناً؛ يُقصد سددهاء به أي بيع أو نقل أو تنازل أو تجديد أو تأجير أو ترخيص أو إيجار أو أي تصدرف آخر في حيازة و/أو شدغل	لتصرف
Draft Unit Plan	means the draft layout plan of the Unit attached at Appendix B to this Agreement, as such plan may be amended by the Seller from time to time in accordance Agreement requirements Competent Authorities;	يُقصد سددهاء بها مسددهاء المخطط التنظيمي للوحدة المرفقة في الملحق (ب) في الاتفاقية الماتلة، حيث يجوز للبايع تعديل هدد المخطط من وقددت لآخر وفقد للاتفاقية ومتطلبات السلطات المختصة؛	مسودة مخطط الوحدة
Estimated Precinct Service Charge Rate	means the estimated rate that the First Provisional Precinct Service Charge shall be calculated as specified in the Particulars of Sale and Purchase as may be varied by the Seller to reflect changes in market conditions prior to the Completion Date;	يشير هذا المصطلح إلى السعر التقديري الددذي يتم بموجده احتسددهاء رسو وخدمات الموبدنية الأولى للمنطقة على النحو المبين في تفاصيل البيع والشدراء كما قد يغير هذا البائع لتعكس التغيرات في ظروف السوق قبل تاريخ الإنجاز؛	التقديري لرسوم خدمات المنطقة
Final Instalment	means the final Instalment of the Purchase Price specified as such in the Payment Schedule;	يُقصد به القسط النهائي من سعر الشراء المبين على هذا النحو في جدول السددهاء	لقسط النهائي
First Payment	means the deposit paid by the Purchaser to the Seller on or before the Agreement Effective Date as specified in the Payment Schedule;	يُقصد سددهاء بها المبلغ الذي يدفعه المشتري إلى البايع في أو قبل تداريخ سددهاء الاتفاقية كما هو مبين في جدول السداد؛	الأولى
First Provisional Precinct Service Charge	means the amount calculated by the Seller as being a reasonable estimate of the Precinct Service Charges for the Unit for the remainder of the current Precinct	كما يتم احتسددهاءها وفقاً لسددهاء رسددهاء الخدمات المبدنية الأولى؛ يُقصد بها المبلغ الذي يحسبه البايع للمنطقة على أنه تقدير مناسب لسددهاء الخدمة المنطقة المفروضة سددهاء على الوحدة للفترة	رسوم الخدمات المبدنية الأولى لمنطقة

	Service Charge Period (as calculated in accordance with the Estimated Precinct Service Charge Rate);	المتبقية من فترة رسددددوم خدمة المنطقة الحالية	
--	--	--	--